DOSSIER PROFESSIONNEL

EN VUE DE L'OBTENTION DU CAPAES

Comment s'adapter à des étudiants adultes inscrits en bachelier en droit et les préparer à leur futur métier en menant une réflexion sur mon dispositif d'apprentissage ?

Candidate
Isabelle LEMINEUR
Haute Ecole Bruxelles-Brabant
ISES - Catégorie Economique
Année académique 2018-2019

Table des matières

A. Introduction 1

B. Parcours professionnel 1

1. Description 1

a) Contexte familial 1

b) Débuts professionnels 1

c) Mes premiers pas dans la transmission d'un savoir 2

d) L'UMons me fait confiance 2

e) La crise de la quarantaine 2

f) Le facteur chance 2

g) Un choix difficile 3

h) Le cours cadeau 3

i) Les leçons de l'expérience 3

j) La situation actuelle 4

2. Analyse 4

a) Le choix du modèle 4

b) Carrière universitaire vs carrière en Haute Ecole 4

c) Phase d'entrée dans l'enseignement, de tâtonnement 4

d) Phase de stabilisation vs phase de tâtonnement 6

e) Phase de diversification, d'expérimentation 6

f) Phase de remise en question 7

g) Conclusion de l'analyse du parcours professionnel 7

C. Description des compétences CAPAES choisies 7

1. Compétence n°5 : « Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation » 7

2. Compétence n°7 « Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes ». 8

D. Présentation et analyse du Dispositif d'apprentissage 9

1. Description du cursus 9

2. Etudiants concernés 9

3. Dispositif d'apprentissage choisi 9

4. Compétences et capacités 9

5. Ressources 10

6. Description de mon dispositif d'apprentissage pédagogique (DAP) 10

a) Remarque préliminaire : le DAP, oui mais lequel ? 10

b) Moments didactiques remarquables (MDR) et/ou outils didactiques (OD): 11

7. Choix du modèle d'analyse du DAP 13

8. Analyse du DAP 13

a) Facette 1 : Organiser des situations-problèmes 13

b) Facette 3 : Rendre l'apprenant le plus actif possible 14

c) Facette 4 : L'enseignant organise des situations d'interactions entre les apprenants ou entre les apprenants et lui ou d'autres ressources 15

d) Facette 6 : L'enseignement comprend des modalités diverses d'évaluation réellement centrées sur l'apprenant 15

e) Facette 7 : structurer les acquis nouveaux pour favoriser leur intégration et les fixer dans le long terme 16

f) Facette 8 : viser l'intégration par l'apprenant de ses ressources personnelles 16

g) Facette 9 : Viser la recherche de sens dans chaque apprentissage 17

9. Perspectives d'amélioration 18

E. Conclusion 19

F. Bibliographie 21

G. Annexes 23

Annexe 1 : Visiogramme de mon parcours professionnel 24

Annexe 2 : Schéma du modèle d'Huberman 24

Annexe 3 : contrat didactique 25

Annexe 4: exemple d'exercices 27

Annexe 5 : exemple de QCM Wooclap 28

Annexe 6 : exemple de dia PowerPoint 28

Annexe 7 : exemple d'ensembles, de schémas, d'images humoristiques, etc. 29

Annexe 8: exemple de Mindmap 29

Annexe 9: grilles critériées d'évaluation 30

Annexe 10 : Analyse de la pertinence et de la validité d'une situation d'évaluation au regard d'une grille proposée par Gérard (2009) 32

Annexe 11 : échange de mails avec le professeur Philip Turner 35

A. Introduction

Mon entrée dans l'enseignement est tardive. Elle est le résultat d'un véritable choix, d'une profonde envie d'enseigner. Depuis 2015, j'exerce avec bonheur en Haute Ecole où je suis confrontée à un public de jeunes adultes d'horizons très variés. L'on perçoit immédiatement chez la plupart des étudiants une envie de savoir, d'acquérir des compétences pour se lancer dans la vie professionnelle. Leur enthousiasme est communicatif et je mets tout en œuvre pour répondre à leurs attentes.

La question se pose toutefois de savoir si les outils didactiques que j'utilise atteignent leurs objectifs, s'ils sont adaptés aux profils et aux spécificités de ces jeunes adultes et s'ils permettent de les préparer aux métiers auxquels ils sont destinés.

Le présent travail consiste à mener une démarche réflexive sur ma pratique d'enseignante et à la situer dans le contexte de mon parcours professionnel. Après avoir décrit et analysé mon parcours et avoir mis en évidence l'influence et l'apport de ma carrière d'avocat sur ma pratique d'enseignante, je vais décrire mon dispositif d'apprentissage actuel, l'analyser et le confronter aux enseignements de la littérature scientifique dans le domaine pédagogique afin d'en mettre en évidence les forces et les faiblesses.

Ma question problème est « *comment s'adapter à des étudiants adultes inscrits en bachelier en droit et les préparer à leur futur métier en menant une réflexion sur mon dispositif d'apprentissage ?* »

Je pars de l'hypothèse que les outils didactiques mis en place sont bons mais qu'ils ne sont pas toujours exploités à suffisance, que les triangles didactique et de Tyler (1949) ne sont pas toujours rencontrés. L'objet de ce travail sera de vérifier cette hypothèse et de proposer des perspectives d'amélioration si elle se vérifie.

Ce travail comprend plusieurs parties. Après une description et une analyse de mon parcours professionnel selon le modèle d'Huberman (1989), je décrirai mon dispositif d'apprentissage en tentant de mettre en évidence les outils didactiques utilisés. Ensuite je proposerai une analyse de ce dispositif en m'appuyant sur le modèle Comp.A.S. en me centrant sur les deux compétences retenues que sont l'ancrage des contenus et des démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation et la planification du cours et la conception de dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes.

B. Parcours professionnel

1. Description

Cette section est destinée à vous présenter mon parcours professionnel, lequel s'étale sur près de 30 années, dont seules les 4 dernières sont partiellement consacrées à l'enseignement professionnalisant en Haute Ecole.

a) Contexte familial

Ma mère était enseignante en français en Haute Ecole et s'est montrée, toute sa carrière passionnée, par son métier. Je n'avais pas choisi cette voie au départ, ayant entrepris une licence en droit à l'Université libre de Bruxelles [ULB] (1984-1989), suivie d'une spécialisation en droit économique à la Vrije Universiteit Brussel [VUB] (1989-1990) qui me destinait au Barreau.

b) Débuts professionnels

J'ai débuté mon activité professionnelle en 1990, à l'âge de 24 ans, par un stage d'avocat au Barreau de Bruxelles. J'ai eu la chance d'intégrer d'emblée un cabinet qui m'a donné la possibilité de travailler dans de

nombreuses branches du droit et de toucher à tous les aspects de la profession (contacts clients, gestion de dossiers, rédaction d'actes, plaidoiries, expertises, négociations, etc). Ce stage s'est poursuivi par une activité d'avocat collaborateur à Bruxelles jusqu'en septembre 2002.

c) *Mes premiers pas dans la transmission d'un savoir*

À cette époque, j'ai changé de Barreau pour intégrer une association d'avocats à Mons où il m'a été donné l'opportunité de dispenser des formations à destination du secteur non marchand. En effet, la loi sur les ASBL venait d'être révisée et la clientèle du cabinet était en demande d'informations. J'ai été amenée à dispenser des formations auprès d'un public non initié et de vulgariser les enseignements de la nouvelle loi. Le but des formations étaient de sensibiliser les acteurs du secteur non marchand au respect de la loi. Il s'agissait de ma première expérience de transmission d'un savoir à un public non juriste. Cette première expérience a été pour moi une révélation sur le plaisir que j'éprouvais à transmettre et à m'adapter à un public qui ne maîtrisait pas ma matière.

d) *L'UMons me fait confiance*

En 2007, l'Université de Mons [UMons] a ouvert son Ecole de droit. L'université recherchait des assistants et j'ai tout naturellement postulé pour un poste d'assistant en Droit romain (2 charges de 30H/an). Cette matière qui peut sembler éloignée de ma pratique est au contraire en parfaite continuité des matières que j'exerce dans le cadre de ma profession d'avocat. Mon expérience d'avocat me permettait de donner vie aux vestiges du droit romain dans le droit actuel. Un an plus tard, l'Université de Mons recherchait un maître de conférences en Méthodologie juridique (une charge de 15H/an + 15H de remédiation). À nouveau, mon expérience d'avocat m'a ouvert les portes de cet enseignement. Ma pratique d'avocat m'amène en effet à exécuter continuellement des recherches documentaires pour étayer mon argumentation.

e) *La crise de la quarantaine*

En 2009, je quitte le cabinet d'avocat pour lequel je travaillais à Mons et décide de m'installer seule chez moi. A l'époque, ce choix est également guidé par les difficultés d'apprentissage (TDA[1]) rencontrées par mon fils, alors âgé de 12 ans, qui nécessite un accompagnement scolaire important. Cette rupture m'a amenée à réfléchir sur mes envies et sur la poursuite de mon activité d'avocat. Celle-ci, bien que passionnante, se révèle lourde à porter car elle implique d'être continuellement dans le conflit. Deux éléments ont été déterminants dans ma décision de postuler les places vacantes publiées au Moniteur belge pour des cours de droit : la satisfaction que m'apportait déjà mon activité d'enseignante au sein de l'UMons et l'expérience de l'aide à l'apprentissage apportée à mon fils en difficulté.

f) *Le facteur chance*

Il a cependant fallu un « coup de pouce » du destin pour que je puisse enfin intégrer une Haute Ecole. En avril 2015, mon mari qui est professeur invité à l'Institut supérieur d'éducation physique et de kinésithérapie [ISEK] a pris connaissance d'un poste de remplaçant dans une matière de mes compétences. J'ai immédiatement pris contact avec l'Institut d'enseignement supérieur social de l'information et de la documentation [IESSID] qui m'a reçu en interview. L'interview s'est très bien passée mais les horaires de la personne à remplacer étaient incompatibles avec les miens. J'ai donc dû décliner l'offre. Dès la rentrée suivante, en septembre 2015, l'IESSID et l'Institut d'enseignement économique en secrétariat [ISES] qui font toutes deux parties de la Haute Ecole Paul Henri Spaak (devenue Haute Ecole Bruxelles-Brabant, [HE2B]) m'ont rappelée pour me proposer plusieurs cours. A l'IESSID, j'ai eu la chance de me voir confier un cours de Méthodologie du droit à destination de bacheliers bibliothécaires (15H/an). C'était d'un grand intérêt parce qu'il me permettait d'enseigner le droit à des futurs spécialistes de la recherche documentaire.

[1] troubles déficitaires de l'attention

L'ISES m'a proposé un cours d'Institutions judiciaires (15H/an) qui me permettait de transmettre mes connaissances de terrain en droit judiciaire. Très rapidement, l'ISES m'a proposé deux autres cours pour le deuxième quadrimestre 2016, l'Initiation au Droit du travail (15H/an) et le Droit des obligations (15H/an). J'avoue avoir eu une petite hésitation à accepter le cours de Droit du travail n'étant pas particulièrement versée dans cette matière. Toutefois, c'est avec le plus grand bonheur je m'y suis investie en cherchant à donner aux étudiants le goût d'une branche du droit dont l'actualité traite quotidiennement. La Direction m'a également demandé de prendre en charge la supervision de plusieurs étudiants pour leur travail de fin d'études (35H/an). J'ajouterai que l'intégration de l'institution d'enseignement où j'exerce m'apporte énormément sur un plan personnel car j'ai pu intégrer une équipe dynamique et échanger avec d'autres enseignants.

g) Un choix difficile

lors de la rentrée de septembre 2016, j'envisageais sérieusement d'abandonner définitivement mon métier d'avocat pour me consacrer à l'enseignement. J'ai donc accepté deux nouveaux cours : celui de Biens et sûretés (30 H/an) et celui de Droit des sociétés (60 H/an). Ma charge horaire est alors passée à 4/10e. J'ai concomitamment engagé une collaboratrice pour m'aider dans mon activité d'avocat. J'ai alors pu réfléchir de manière plus sereine sur mon avenir professionnel. Je me suis aperçue que les deux fonctions que j'assumais désormais en parallèle, l'enseignement, d'une part, et le Barreau, d'autre part, étaient interdépendantes et se nourrissaient l'une l'autre. J'ai alors revu mon idée première qui était d'abandonner le Barreau et ai eu la chance d'être comprise par ma direction.

h) Le cours cadeau

Ma direction m'a alors proposé de prendre en charge un cours de Méthodologie du travail de fin d'étude [TFE] (2 groupes à raison de 15H/an). Compte tenu de la décision que j'avais prise de garder une activité au Barreau, ma direction a accepté de me libérer du cours de Droit des sociétés pour me permettre de m'investir dans ce nouveau cours qui cadrait particulièrement bien avec mes domaines de compétences (supervision des TFE et Méthodologie juridique). C'était la première fois que ce cours était confié à une juriste et j'avais pleinement conscience des attentes de mes collègues sur cet enseignement. La Haute Ecole avait en effet constaté que les étudiants éprouvaient des difficultés dans la gestion de leur travail de fin d'études. Je me suis énormément documentée pour tenter d'offrir aux étudiants une formation aussi pratique que possible. Je me suis aperçue de l'ampleur de la tâche et de la difficulté à transmettre toutes les informations utiles en un nombre d'heures aussi réduits (15heures). Le hasard a fait, qu'à cette même époque, ma fille Julie Crasset, qui suivait des études de bachelier en Ecriture multimédia, devait-elle aussi rédiger un travail de fin d'études. L'idée est née qu'elle pourrait transposer le contenu de mon cours sur une plateforme numérique, ce qui me permettrait de travailler en classe inversée[2]. Cette transposition m'a ouvert les yeux sur l'utilité des TICE dans l'enseignement. Elle m'a également amenée à me documenter sur le principe de la classe inversée[3] (Dumont & Berthiaume, 2016).

i) Les leçons de l'expérience

J'ai donc décidé de poursuivre en parallèle mon métier d'enseignante et mon métier d'avocat. Exercer l'un sans l'autre n'a pratiquement aucun sens. Mon métier d'avocat nourrit mon enseignement par l'expérience du terrain que je peux apporter, par les exemples que je peux donner aux étudiants, par la participation active que ceux-ci peuvent prendre dans la résolution de cas pratiques que je leur soumets. À l'inverse, mon métier d'avocat s'est enrichi de mon expérience d'enseignante. Le contact avec le client s'en est trouvé grandement amélioré. Transmettre dans un langage clair, faire comprendre le droit aux clients leur permet d'aborder le

[2] Crasset, J. (2018), *Scénariser et adapter un cours à l'aide d'une plateforme transmédia*. Travail de fin d'Etude en Ecriture multimédia non publié, Haute Ecole provinciale en Hainaut Condorcet, Marcinelle.

[3] http://www.enseignement.be/index.php?page=27818&navi=4337 (consulté le 3 février 2018)

litige avec davantage de sérénité. Je mène donc de front mon activité d'enseignante à l'UMons à concurrence d'un 10e, en Haute Ecole pour 3/10e et mon activité d'avocat. J'ai pris la décision d'abandonner l'assistanat en Droit romain à l'UMons car je n'y dispose pas de suffisamment de liberté pédagogique.

j) La situation actuelle

Actuellement, je dispense au sein de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant les cours d'Institutions judiciaires et de Droit du travail en Bloc 1 droit, les cours de Biens et Sûretés et de Méthodologie du TFE en Bloc 2 droit, le cours de Droit des obligations en Bloc 1 Commerce & Développement et je supervise plusieurs étudiants pour leur TFE. Je continue à dispenser la Méthodologie juridique à l'UMons (30 heures). Le reste de mon temps est consacré à mon activité d'avocat.

J'ai symbolisé le stade actuel de mon parcours professionnel par un visiogramme proposé en annexe 1. Ce schéma a pour objet de montrer visuellement la convergence de mes deux activités professionnelles.

2. Analyse

a) Le choix du modèle

Mes lectures m'ont permis de comprendre l'intérêt d'appliquer une méthode d'analyse au parcours professionnel. Analyser son parcours professionnel, c'est comprendre que tout enseignant passe par différents « *stades d'inquiétude* » (Fuller, 1969) et que ces passages sont normaux et permettent d'acquérir la maîtrise du métier et la nécessaire confiance en soi. En d'autres termes, l'enseignant vivrait, dans sa carrière, des stades comparables à ceux de tout humain au cours de son cycle de vie. Selon Huberman, « *le développement d'une carrière est un processus et non une série d'évènements* » (Huberman, 1989, pp. 5-16).

L'idée d'appliquer l'étude du *cycle de vie humaine* à l'enseignement a pris tout son sens à la lecture des écrits d'Huberman (1989) qui conduit sa méthode comme un moyen prédictif de la satisfaction professionnelle d'un enseignant en fin de carrière. Son cycle de l'enseignement est schématisé en annexe 2.

Selon cet auteur, tout enseignant traverse, au cours de sa carrière des phases, qui peuvent être systématisées et qui, suivant les voies traversées, permettent de prédire un désengagement (mise à la retraite) serein ou amer.

b) Carrière universitaire vs carrière en Haute Ecole

Ma carrière personnelle d'enseignante débute en 2007 avec un engagement au sein d'une Université, comme assistante d'un professeur de droit romain (60 heures), très vite suivi, l'année suivante d'une charge de Maître de conférences (30 heures).

Ma « seconde » carrière d'enseignante débute en 2015 avec un engagement en Haute Ecole (de 2 à 4/10e suivant les années).

Ces deux carrières s'influencent évidemment l'une l'autre mais présentent des différences notables qui m'oblige à les analyser séparément, en en faisant émerger les « économies » de « phase de survie » et de « phase de découverte » au sens où l'entend Huberman (1989) : la « survie » étant « le choc du réel, le tâtonnement » alors que la découverte traduit « l'enthousiasme des débuts ».

c) Phase d'entrée dans l'enseignement, de tâtonnement

Mes débuts comme assistante ne se caractérisent pas par un stress très marqué, bien que celui-ci ait été présent malgré tout. Je dirais que cette première phase est plutôt synonyme d'enthousiasme. Les signes les plus palpables du stress vécu en début de carrière était mon inquiétude à ne pas pouvoir répondre à toutes les

questions des étudiants. En effet, j'intervenais comme assistante d'un autre professeur qui dispensait un cours que je n'avais pas moi-même conçu. De plus, ce cours se caractérisait par une partie historique que je ne maîtrisais pas totalement et pour laquelle je n'apportais aucune valeur ajoutée. Je craignais donc d'être en porte à faux par rapport aux attentes et aux questions des étudiants alors que les conditions de mon engagement avaient pourtant été claires : elles consistaient à donner l'éclairage moderne de ce qui subsiste du droit romain dans notre droit actuel. Cependant, les étudiants ignoraient cet aspect des choses. Je me devais donc de me positionner par rapport à cela et, ainsi, d'une certaine manière « avouer » ma méconnaissance.

L'autre élément de stress résidait dans le fait que nous étions 3 assistantes pour l'ensemble des étudiants (un contingent de +/- 200 personnes). Je souhaitais donc que mes groupes d'étudiants réussissent aussi bien que ceux des autres assistantes.

Ces questionnements correspondent assez bien à la construction de l'identité professionnelle décrite par Katz (1972), parce que ces inquiétudes renvoient à la perception par les étudiants de l'image que je renvoie en tant qu'enseignante.

Je n'ai jamais connu de problèmes de discipline ou d'écoute. J'ai trouvé naturellement le moyen de m'imposer dans un contexte de convivialité et de dialogue. Peut être est-ce dû au fait que j'avais déjà un certain âge (40 ans) et que mon activité d'avocat m'a amenée à être confrontée fréquemment à des situations où je devais m'imposer, parler en public. Le fait d'avoir moi-même des enfants, bien que plus jeunes que mes étudiants, a également été un atout.

La difficulté que j'ai rencontrée, mais qui ne m'est pas apparue immédiatement est celle de produire un discours adapté à mon auditoire, d'arriver à me mettre à niveau d'étudiants ignorant totalement le domaine du droit. En pédagogie, cela implique de prendre en considération les représentations mentales[4] des apprenants. Une anecdote fera comprendre ma prise de conscience de cette phase : je donnais toujours en exemple le bail jusqu'au jour où je me suis rendue compte que certains étudiants ne comprenaient pas ce mot[5] !

L'enseignement a aussi été pour moi un facteur de prise de conscience, assez sévère, des limites de mes propres connaissances. Transmettre un savoir est très différent d'appliquer un savoir. C'est en cherchant à expliquer certains concepts juridiques que je me suis aperçue que je ne les maîtrisais pas assez finement pour les expliquer clairement.

Le poste de Maître de conférences qui m'a été confié, dès 2008, à l'Université m'a confrontée à une toute autre difficulté que celles rencontrées comme assistante, difficulté qui m'a énormément apporté lorsque j'ai intégré la Haute Ecole. Cette difficulté a été celle de concevoir un cours et de trouver le moyen de motiver mes étudiants pour une discipline qui n'est a priori pas très appréciée, la méthodologie. Cette difficulté a été aggravée par le fait que je m'adressais désormais à de grands auditoires de 200 étudiants.

Je suis donc entrée dans une **phase de tâtonnement**, d'« essais-erreurs pédagogiques », passant par le PowerPoint surchargé pour m'apercevoir que les étudiants ne pouvaient pas lire et écouter en même temps, des exigences disproportionnées en terme de contenu, etc. Il m'a fallu deux à trois années pour arriver à

[4] *« La représentation mentale est la conséquence d'une propriété du cerveau que l'on appelle l'intentionnalité , c'est-à-dire la capacité d'utiliser l'information à propos du monde extérieur et de la stocker dans des représentations pour ensuite l'utiliser de manière à ajuster ses comportements »* (Gallina, 2011).

[5] J'ai découvert depuis une fiche sur enseignement.be qui aide à décoder ces représentations mentales http://www.enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=4616&do_check= (consulté le 27 avril 2019).

proposer un dispositif pédagogique aussi adapté que possible à un cours en auditoire dont le but est d'enseigner des outils pratiques de recherche documentaire aux étudiants !

Je peux affirmer que dès 2010, je me suis sentie stabilisée dans ma tâche d'enseignante à l'Université même si j'ai conscience de n'avoir aucune garantie de maintenir ce poste à l'avenir et même si je reste constamment à la recherche de nouveaux dispositifs d'apprentissage, plus variés, plus adaptés à un public en pleine évolution - je devrais peut-être dire en pleine ***R***évolution - numérique.

d) Phase de stabilisation vs phase de tâtonnement

Cette phase de survie et de tâtonnement m'a évidemment été épargnée lors de mon entrée dans l'enseignement supérieur en Haute Ecole en 2015. A cette époque, j'avais déjà 7 ans d'enseignement à mon actif. Je peux presque dire que l'entrée en Haute Ecole a pratiquement coïncidé avec la **phase de stabilisation** de ma « deuxième » carrière.

Bien plus, l'accueil qui m'a été réservé dans la Haute Ecole que j'ai intégrée était tellement chaleureux et attentif que j'ai eu immédiatement le sentiment d'appartenir à une équipe, ce que je n'avais jamais ressenti à l'Université. En effet, à l'Université, n'ayant pas de thèse, je me suis toujours sentie un peu déconsidérée.

Le tâtonnement pédagogique auquel j'ai été confrontée avec mes grands groupes d'étudiants à l'université m'a été très utile lors de mon entrée en Haute Ecole où j'avais cependant la chance d'avoir des groupes plus réduits. Ainsi, la phase de tâtonnement dans la conception et dans la manière de dispenser des cours a été évitée, même si je suis consciente d'être loin de la perfection.

Toutefois, le soutien de mes collègues en Haute Ecole et de la Direction (qui a notamment assisté de manière inopinée à l'un de mes cours pour me donner ensuite ses conseils sur la manière de m'améliorer) m'ont apaisée et m'ont permis d'entrer de plein pied dans la phase de consolidation.

J'ai malgré tout connu une **phase de tâtonnement** lors de mon entrée en Haute Ecole, phase qui apparaît très clairement de mon parcours professionnel. Ainsi, pensant abandonner ma carrière d'avocat pour me consacrer à plein temps à l'enseignement, j'ai cédé à la tentation d'accepter tous les cours qui m'étaient proposés, sans véritablement m'interroger sur la satisfaction qu'ils m'apporteraient. C'est dans ce contexte que j'ai accepté le cours de Droit des sociétés (60H/an), cours que je n'ai éprouvé aucun plaisir à donner car il s'apparente à un catalogue de règles qu'il est difficile de faire vivre. C'est cette expérience négative qui m'a fait prendre conscience que je ne devais pas vouloir remplir mon horaire à tout prix mais, au contraire, assumer mes envies. Je classe donc cette expérience dans la phase de tâtonnement. Elle a engendré une réflexion et m'a amenée à prendre conscience de l'enrichissement que m'apporterait la poursuite de mes deux professions en parallèle pour l'apport mutuel qu'elles me procurent. Ce n'est donc qu'en 2017-2018 que j'ai atteint la phase de stabilisation en Haute Ecole en ce qu'elle concerne « *l'engagement définitif du côté à la fois de l'individu et de l'institution* » (Huberman, 1989 , p.7).

e) Phase de diversification, d'expérimentation

C'est en 2017-2018 que j'ai aussi pu commencer ma **phase d'expérimentation** avec ce que j'ai nommé le « cours cadeau »[6]. Il s'agissait de « *majorer mon apport et mon impact au sein de la classe* » par le recours à une plateforme numérique et à la pédagogie de la classe inversée. L'implémentation de *Moodle* dans la Haute Ecole où j'exerce offre également de nouvelles perspectives. Cette phase correspond non pas à une ambition personnelle mais à la recherche de nouveaux défis, de nouvelles satisfactions par la stimulation de ma créativité et d'une préoccupation vive pour l'amélioration des dispositifs d'apprentissage proposés apprenants. Dans ce contexte, la phase de diversification coïncide chez moi avec le 3ème stade d'inquiétude

[6] Voir mon parcours professionnel

décrit par Fuller (1969) au cours duquel l'enseignant s'intéresse à l'étudiant et à ses problèmes d'apprentissage. Par contre, je n'éprouve aucunement le besoin de m'investir dans l'institutionnel, dans des responsabilités administratives. L'enseignement m'apporte précisément un souffle nouveau qui rompt avec ma carrière d'avocat. Je ne vais donc pas me réinvestir dans des combats institutionnels.

f) Phase de remise en question

Toutefois, j'ai la faiblesse de penser que les modèles sont toujours un peu réducteurs et qu'il est difficile de faire entrer les individus dans des cases. A côté de ma phase de diversification, je passe aussi par une **phase de remise en question**, liée au suivi de la formation CAPAES.

En effet, cette formation marque un tournant dans ma carrière d'enseignante par la prise de conscience qu'elle génère du rôle essentiel que nous, enseignants, sommes amenés à assumer. Après une phase de remise en question complète de mes méthodes, je me sens plus assurée désormais pour affronter le futur avec sérénité.

g) Conclusion de l'analyse du parcours professionnel

Le modèle d'Huberman (1989) s'applique assez bien à ma carrière d'enseignante puisque, si l'on exclut les particularités de ma double carrière, l'on observe que le découpage proposé rencontre les phases par lesquelles je suis passée.

Le ressenti d'une stabilisation après 3 ou 4 ans d'enseignement est effectif et la phase de diversification, après la phase de stabilisation apparaît assez vite.

Je pense que la diversification amorcée m'entrainera vers la voie de la sérénité. Je conçois l'enseignement comme un plaisir et non comme une nécessité. Je me sens donc à l'abri de l'amertume lors de mon désengagement futur.

C. Description des compétences CAPAES choisies

Dans le cadre du présent dossier professionnel, j'ai choisi deux compétences à atteindre, parmi les 14 requises afin de décrire ma pratique en rapport avec celles-ci. J'ai choisi les compétences 5 « *Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation*» et 7 « *Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes* ».

1. Compétence n°5 : « Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation »

La formation CAPAES m'a fait prendre conscience des profondes lacunes de mon enseignement au regard de la compétence 5 et de la nécessité de mettre l'accent sur le caractère professionnalisant du bachelier dispensé en Haute Ecole. Je me suis en effet aperçue que je n'avais jamais véritablement réfléchi au lien entre mon cours et l'utilité qu'il pouvait présenter pour des bacheliers diplômés qui ne poursuivaient pas leurs études en Master. Centrée sur mon autre profession, j'ai jusqu'à présent dispensé mon cours comme s'il participait à la formation de futurs avocats[7]. Or, c'est tout à fait faux. Une majorité des bacheliers travaillent dès après l'achèvement de leurs études et ne poursuivent pas en Master.

Le présent travail est donc l'occasion de réfléchir à l'utilité pratique de mon cours de « Biens & sûretés » pour nos bacheliers, de me projeter dans leur avenir professionnel pour adapter au mieux mon enseignement aux exigences de leurs futurs métiers. Il me faudra aussi mesurer le degré d'exigence de leurs futurs employeurs et les attentes de ceux-ci en terme de tâches à accomplir et de compétences à maîtriser.

[7] L'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'un diplôme de Master en droit.

C'est donc sous un angle prospectif que la compétence n°5 sera analysée. Elle n'est pas acquise mais ce travail me permettra de la mettre en place.

2. Compétence n°7 « Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes ».

La compétence 7 me tient à cœur car j'ai le souci d'adapter au mieux mon enseignement au public auquel je m'adresse. Mes étudiants sont demandeurs d'une formation adaptée à leurs attentes et je me dois de ne pas les décevoir, de leur apporter ce qui leur permettra de se construire, de puiser en eux pour développer leurs forces et leurs compétences.

Ce travail est donc aussi une réflexion sur ma posture d'enseignante et sur le public auquel je m'adresse.

Influencée par mes acquis d'apprentissage au sein du CAPAES et par des conférences auxquelles j'ai pu assister[8], je suis intimement convaincue que la posture de l'enseignant a changé. Il n'est plus le maître omniscient auprès duquel les étudiants viennent chercher les ressources, il doit devenir un accompagnateur permettant de stimuler l'apprenant et de l'orienter vers la mobilisation conjointe. Il doit guider l'apprenant dans l'exploitation de ressources variées que l'apprenant découvre par lui-même grâce aux pistes données par l'enseignant.

Mon public est composé de jeunes adultes. Mes étudiants appartiennent à la « génération Z », également dénommée « Génération C » (pour Communication, Collaboration, Connexion et Créativité). Les étudiants de nos classes actuelles sont connectés en permanence. Ils maîtrisent les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Ils n'imaginent pas de vivre sans leur smartphone. L'accès à l'information se caractérise par son immédiateté. Ils sont ouverts sur le monde et décloisonnés.

Les membres de cette génération sont aussi plus finalistes. Le savoir doit servir à quelque chose. Ils sont des consommateurs d'informations. Ils ont des attentes qui doivent être satisfaites.

Les nouvelles technologies ont également modifié leur manière de raisonner. Là où les générations précédentes partaient du général vers le particulier, la génération Z travaille par mots clés et part du particulier vers le général. Elle trie, elle sélectionne alors que la génération précédente comparait et classait.

Cette évolution implique que l'enseignant doit s'adapter à ce nouveau public qui ne lui ressemble pas toujours. Le fait d'en prendre conscience est indispensable pour *Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes*.

Mon âge m'apporte l'avantage d'avoir des enfants de la génération de mes étudiants. J'ai donc pu, dans le cercle familial, cerner les attentes de mes enfants en terme d'accès au savoir, à l'information. Ceci m'aide à comprendre mes étudiants. Le fait d'être mère de deux jeunes adultes contribue aussi à faciliter la relation que j'entretiens avec eux et me permets d'instaurer un dialogue qui m'éclaire sur leurs attentes.

Pour rencontrer cette génération, je suis intimement convaincue que l'enseignant doit faire entrer les nouvelles technologies dans l'école[9]. J'ai commencé à le faire. L'analyse de mon dispositif d'apprentissage présente le résultat de mes expériences et les améliorations qui pourraient être apportées**.** Marcel Lebrun et d'autres auteurs décrivent cette étape comme « *une phase d'ingénierie**,** de construction du dispositif en expérimentant différentes façons de faire, en se découvrant comme formateur, comme ingénieur pédagogique, comme agent d'innovation* » par référence aux enseignements de Day (1999 *as cited* in Lebrun, Lison & Batier (2016)).

[8] Il s'agit de conférences dispensées dans le cadre du SETT de Namur le 26 avril 2019 (Laduron, 2019 ; Reynders, 2019)

[9] http://www.pactedexcellence.be/index.php/2017/04/10/le-numerique-a-lecole/ (consulté le 11 mai 2019)

D. Présentation et analyse du Dispositif d'apprentissage

1. Description du cursus

Le présent travail s'appuie sur un cours de droit, intitulé « Biens & Sûretés », dispensé à des étudiants ayant choisi la filière du bachelier professionnalisant en droit, en langue française, au sein de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant [HE2B][10].

2. Etudiants concernés

L'enseignement en Haute Ecole s'adresse majoritairement à des étudiants ayant obtenu leur Certificat d'enseignement secondaire supérieur [CESS]. Le public est assez hétérogène avec une prévalence d'étudiants en réorientation en provenance d'universités francophones. Le dispositif d'apprentissage est dispensé aux étudiants de 2ème Bloc.

3. Dispositif d'apprentissage choisi

Le dispositif d'apprentissage fait partie de l'Unité d'enseignement 18 intitulée : « Droit privé 2 », qui comporte deux activités d'apprentissage: « Biens et sûretés » et « Méthodologie juridique - exercices appliqués ». Les activités d'apprentissage sont confiées à deux professeurs différents (voir fiche ECTS[11]). L'unité d'enseignement n'est pas intégrée en ce sens qu'il n'existe actuellement pas de collaboration entre les professeurs des deux activités d'apprentissage. L'activité d'apprentissage est d'une durée de 30 heures et représente 2 ECTS, sur les 5 que compte l'UE. Une soixantaine d'étudiants sont inscrits pour l'activité mais seule une trentaine assiste au cours de manière assidue.

Les objectifs du cours peuvent être sommairement décrits de la manière suivante *: « Acquérir la maîtrise des règles principales du droit des biens et des sûretés, dans la perspective de pouvoir réagir de manière adéquate sur le terrain, face aux situations juridiques que les apprenants auront à solutionner, gérer ou prévenir dans leurs stages et dans leur vie professionnelle future »*[12].

4. Compétences et capacités

Le Référentiel de compétences du Bachelier en droit qui était publié par le Conseil Général des Hautes Ecoles [CGHE][13] définit cinq compétences. J'ai choisi de travailler la compétence n°3 « *Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit* ». En accord avec cette compétence, la fiche ECTS décrit les capacités à atteindre par l'étudiant : « *a) appliquer les principes juridiques de base, b) cibler les différentes questions juridiques soulevées, c) les analyser et de les confronter avec les sources idoines du droit, d) chercher et de développer des solutions argumentées les mieux appropriées en droit et e) utiliser la terminologie juridique* ».

J'ai défini de manière précise ces capacités en m'appuyant sur la taxonomie de Bloom (1956).

Pour les situations d'intégration, l'étudiant doit faire preuve de sa capacité à :

- utiliser l'information donnée dans l'exposé des faits constituant le cas pratique (niveau 3);
- discriminer dans les éléments de faits, ceux utiles à la résolution du cas pratique et ceux qui sont superflus (niveau 4);
- convoquer la théorie pour la confronter aux éléments de fait (niveau 4);

---

[10] La Haute Ecole Bruxelles-Brabant appartient au réseau d'enseignement de la Communauté française - dite Fédération Wallonie-Bruxelles. Son pouvoir organisateur est la même institution.

[11] Fiche ECTS disponible sur https://www.ises.be/formations/bachelier-droit/debouches-droit (consulté le 31/12/2018)

[12] *ibidem*

[13] http://www.cghe.cfwb.be/index.php?id=1551 (consulté le 31/12/2018). Ce lien renvoie désormais vers le site de l'Ares mais ce dernier ne publie plus, à ma connaissance, les référentiels de compétences. Je me suis donc basée sur celui consulté le 31/12/2018.

- identifier le ou les concepts juridiques susceptibles d'apporter une réponse pragmatique au problème posé par la situation de fait (niveau 4);
- proposer une solution au problème en faisant preuve d'originalité (situation non vue mais appartenant à une famille de situation) (niveau 5)
- défendre la solution proposée en utilisant le vocabulaire juridique idoine vu au cours (niveau 6).

5. Ressources

Les cours sont dispensés en petits auditoires, équipés de matériel de projection. La préparation de mes cours est réalisée sur mon ordinateur portable personnel. Les ressources destinées aux étudiants sont le support PowerPoint projeté en séance et mis à leur disposition via la plateforme de l'école (Ises Forum). Les étudiants disposent de leurs propres codes de législation. Un ouvrage de référence leur est recommandé[14]. Les étudiants utilisent leur propre smartphone pour participer à Wooclap. Les étudiants sont invités à utiliser les outils travaillés dans le cadre de l'autre activité d'apprentissage faisant partie de l'UE pour compléter leur information (utilisation de Stradalex[15] et des bibliothèques de droit). Enfin, une plateforme numérique dénommée « Forum » permet de communiquer avec les étudiants par le dépôt de fichiers ou par des annonces sur les valves électroniques.

6. Description de mon dispositif d'apprentissage pédagogique (DAP)

a) Remarque préliminaire : le DAP, oui mais lequel ?

Selon Marcel LEBRUN, un dispositif d'apprentissage est « *un ensemble cohérent constitué de ressources, de stratégies, de méthodes et d'acteurs interagissant dans un contexte donné pour atteindre un but. Le but du dispositif pédagogique est de faire apprendre quelque chose à quelqu'un ou mieux (peut-on faire apprendre ?) de permettre à « quelqu'un » d'apprendre « quelque chose* » (Lebrun, 2011).

La méthode d'enseignement annoncée par la fiche ECTS[16] est « *cours ex cathedra* », soit une méthode transmissive.

Issue de l'enseignement universitaire traditionnel (j'ai suivi mes études à l'ULB dans les années 80, en groupe de 600 étudiants), j'ai essentiellement été confrontée à la méthode transmissive, pratiquée en grands auditoires. Face aux étudiants, j'ai été amenée, dans un premier temps, à reproduire ce que j'avais connu.

Les lectures réalisées et les enseignements reçus pendant le premier quadrimestre dans le cadre de la formation CAPAES (automne 2018) m'ont apporté un éclairage essentiel. Ainsi, j'imposais aux étudiants, lors des examens (en conformité avec les compétences du référentiel) de résoudre des situations complexes sans jamais les avoir amenés - autrement que par des questions de pure forme - à mobiliser ponctuellement les savoirs au cours, et pire sans leur avoir appris à créer des liens dans le cadre d'une mobilisation conjointe.

Le dispositif que je vais décrire n'est donc pas celui mis en œuvre avant la formation CAPAES et ne correspond donc pas à proprement parler au descriptif contenu dans la fiche ECTS. Le dispositif exposé ci-après est celui mis en œuvre au cours du premier quadrimestre de l'année académique 2018-2019. Il se caractérise par l'amorce d'une réflexion sur les situations d'enseignement et d'apprentissage mais il est loin d'être abouti. Des outils sont mis en place dont l'utilisation doit être améliorée afin d'en tirer le meilleur profit pour construire les compétences des apprenants.

---

[14] N. MASSAGER, *Les bases du droit civil.* Tome II. *Droit des biens, droits réels et théorie des sûretés*, Limal, Anthémis, 2013 (cité suivant la méthode applicable aux ouvrages juridiques).
[15] Stradalex est un logiciel de recherche documentaire juridique (https://www.larcier.com/stradalex, consulté le 04/03/2019).
[16] Fiche ECTS disponible sur https://www.ises.be/formations/bachelier-droit/debouches-droit (consulté le 31/12/2018)

b) Moments didactiques remarquables (MDR) et/ou outils didactiques (OD):

1. **Rituel de présentation et temps de sensibilisation:**
   Lors de la 1ère séquence de cours, ce rituel se caractérise par un mot de bienvenue, l'expression de la satisfaction de retrouver les étudiants en 2ème année (ce sont des étudiants que j'ai eu en 1ère) et une interrogation sur les difficultés rencontrées au cours de l'année précédente (tour de salle, sollicitation de certains étudiants pour enclencher l'échange, puis quelques conseils en fonction des difficultés énoncées). Lors des séances suivantes, ce rituel permet de rappeler brièvement le contenu de la séquence précédente, de faire le lien avec la matière du jour et de justifier l'intérêt de la séquence d'enseignement.

2. **Mise en place de la relation pédagogique (réservé à la 1ère séquence de cours):**
   Présentation du contrat didactique (annexe 3). Présentation de mes exigences (consignes, fréquentation du cours), des supports de cours (diapositives PowerPoint mises à disposition des étudiants + Code civil), des moyens de communication (via le Forum, MDR/OD 4 ci-après), de l'ouvrage de référence, de la nécessité de prendre note et des modalités d'évaluation.

3. **Présentation de la structure du cours (réservé à la 1ère séquence de cours):**
   Oralement mais reproduite dans le contrat didactique communiqué aux étudiants via le Forum (annexe 3).

4. **Utilisation d'une plateforme numérique :**
   L'ISES met à disposition une plateforme dénommée « Forum » permettant une communication avec les étudiants : valves électroniques, avis, mails et dépôt de contenus[17].

5. **Exposés théoriques :**
   La méthode transmissive est pratiquement toujours utilisée pour expliquer de nouveaux concepts théoriques.

6. **Utilisation de PowerPoint :**
   Des diapositives sont projetées, en soutien de l'exposé oral. Une attention particulière est portée sur le fait 1) de ne pas surcharger les dia pour éviter de perturber le message oral par la lecture des dia et 2) de reprendre sur les dia les définitions pour faciliter la tâche des étudiants (exemple : annexe 6). Les diapositives sont mises en ligne après le cours pour éviter un absentéisme trop important. Cette manière de procéder est critiquée par les étudiants qui souhaitent disposer des dia pour prendre note sur celles-ci.

7. **Prise de notes :**
   Aucun syllabus n'est mis à disposition des étudiants mais un ouvrage de référence leur est recommandé.

8. **Questions aux/des étudiants :**
   L'exposé oral est régulièrement interrompu pour questionner les étudiants et les amener à reformuler les contenus enseignées. De la même manière, les étudiants m'interrompent pour poser leurs questions dès qu'ils ressentent une incompréhension.

[17] consultable avec accès limité sur http://valves.ises.be/

9. **Utilisation du tableau noir :**
   J'interromps régulièrement l'exposé oral et la projection des dia pour utiliser le tableau noir et construire à la craie, avec les étudiants, une synthèse de la matière enseignée.

10. **Utilisation du Code civil :**
    Les étudiants sont amenés à lire des articles du Code ou à en rechercher pour solutionner les exercices.

11. **Illustration : utilisation de schémas, tableaux, ensembles, etc**
    La matière exposée oralement est présentée sous une forme visuelle.

12. **Illustration : utilisation de séquences vidéo diffusées en classe**
    Utilisation de séquences vidéo issues le plus souvent de la presse télévisée. La diffusion de vidéo est toujours suivie d'un échange avec les étudiants pour vérifier ce qu'ils en ont retenu, ce qui les a frappé, ce qu'ils pensent de la séquence. Un lien est fait avec la matière. (ex. utilisation de l'émission Le Scan diffusée par la RTBF sur le précompte immobilier[18])

13. **Illustration : utilisation de photographies**
    La matière exposée oralement est illustrée par des images souvent humoristiques.

14. **Illustration : recours à des exposés de cas pratiques rencontrés dans mon activité d'avocat**
    Les données de fait sont explicitées et le lien est fait avec la ressource étudiée.

15. **Utilisation du logiciel Wooclap**
    (exemple annexe 5)**:** présentation du fonctionnement de Wooclap et justification du choix du recours à ce logiciel (ludique). Le mode QCM est utilisé. Les votes doivent être donnés dans un temps imparti. Ensuite, il est proposé aux étudiants de justifier leur choix, sur une base volontaire (vérification des pré-requis). Ce choix est validé ou non (via le système Wooclap) et la bonne réponse est reformulée, justifiée et explicitée par mes soins.

16. **Exercices basés sur des cas pratiques**
    Exemple : annexe 4. Des situations concrètes sont proposées aux étudiants sur un questionnaire papier. Ils disposent de temps en classe pour résoudre ensemble ces questionnaires. Les réponses sont données oralement et guidées par mes soins. les exercices sont donnés après l'exposé d'une matière. Les concepts sont le cas échéant réexpliqués.

17. **Exercices basés sur des décisions de jurisprudence[19]**
    Lecture de décisions en classe et discussion du contenu pour en faire ressortir les éléments saillants et les rattacher aux concepts juridiques vus au cours.

18. **Exercice basé sur un dossier de pièces reçu dans le cadre de mon activité d'avocat :**
    Les copies de pièces (documents de preuve) sont projetées à l'écran. Les questions et besoins du client anonymisé sont exposés par mes soins. Les étudiants sont amenés à réfléchir à une solution juridique adaptée aux besoins du client. Une discussion est menée en classe sous la forme d'un débat ouvert (échange d'idées).

---

[18] https://www.youtube.com/watch?v=ih8-wLekOSw

[19] « *C'est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales et internationales, c'est-à-dire par les institutions chargées de trancher, sur base des exigences de la règle de droit, les conflits qui leur sont soumis* ». (A. De Theux, I. Kovalovszky et N. Bernard, *Précis de méthodologie juridique. Les sources documentaires du droit*, Bruxelles, F.U.S.L, 2000, p. 433).

19. **Mindmapping :**
    Utilisation du logiciel MindMeister[20] pour amener à synthétiser une matière et à créer un arbre décisionnel en fonction de données factuelles. La Mindmap est créée en direct sur l'ordinateur projeté à l'écran sur base des suggestions des étudiants. La Mindmap terminée est mise à disposition des étudiants via le Forum (exemple : annexe 8).

20. **Rituel de clôture :**
    Rappel des modalités d'évaluation. Derniers conseils de révision de la matière. Evaluation de l'activité d'apprentissage par les étudiants au moyen d'un formulaire communiqué par l'établissement.

7. Choix du modèle d'analyse du DAP

Après de longues hésitations, mon choix s'est porté sur le modèle Comp.A.S. développé par Philippe Parmentier et Léopold Paquay (2002). En effet, ce modèle s'inscrit parfaitement dans ma problématique qui est de rechercher la meilleure manière de tirer profit des outils mis en place pour m'adapter à un public adulte et construire les compétences des apprenants. Or, le modèle utilisé a précisément pour objet de répondre à la question « *En quoi mes dispositifs d'enseignement favorisent-ils la construction de compétences par les apprenants ?* » De plus, les auteurs sont attentifs à « *l'évolution de l'enseignement qui remet en question les modes habituels de transmission, d'acquisition et de restitution des savoirs* » et aux répercussions de cette évolution sur la conception des situations d'enseignement/apprentissage.

La description de cette évolution donne un effet miroir à ma propre évolution (méthode transmissive - connue dans l'enseignement universitaire - vers une méthode davantage centrée sur l'intégration des ressources par l'apprenant). De plus, l'objectif poursuivi par ce modèle devrait m'éclairer dans ma démarche d'amélioration de mon enseignement. Au vu de cette finalité, j'ai choisi d'utiliser le modèle du point de vue de l'enseignant.

Abordant seulement la phase de stabilisation qui fait suite à la phase de tâtonnement dans le modèle d'analyse du parcours professionnel d'Huberman (1989), il est évident que je ne réponds pas encore à tous les indicateurs du modèle choisi. Seuls certains seront analysés dans le cadre du présent travail. Certains autres me serviront de manière prescriptive pour repenser certains outils et préparer mes séquences didactiques futures en vue d'améliorer le développement des compétences.

8. Analyse du DAP

Par facilité, les moments didactiques remarquables et/ou outils didactiques (MDR/OD) exposés ci-dessus ont été numérotés de 1 à 20. Il est donc renvoyé aux numéros de ces MDR/OD lors de l'analyse. Une feuille libre reprenant la liste des 20 MDR/OD est jointe au présent travail pour en faciliter la lecture.

De la même manière, le modèle Comp.A.S. est présenté sous forme de grille élaborée à partir de différentes « facettes[21] » du modèle. Par commodité, le découpage de la présente section renvoie aux numéros des « facettes » de ce modèle.

a) Facette 1 : Organiser des situations-problèmes

« *Une situation problème désigne un ensemble contextualisé d'informations à articuler, par une personne ou un groupe de personnes, en vue d'exécuter une tâche déterminée, dont l'issue n'est pas évidente a priori. Deux constituants déterminent la situation-problème : la situation d'une part, dont l'apport se résume à un*

[20] https://www.mindmeister.com/
[21] selon l'expression des auteurs

sujet et à un contexte, et le problème d'autre part, qui se définit essentiellement à travers un obstacle, une tâche à accomplir, des informations à articuler » (Roegiers, 2007).

Je propose aux étudiants des situations complexes contextualisées lors de l'utilisation des MDR/OD 15 à 18. Dans ces exercices de mise en situation, à des degrés de complexité divers, les étudiants sont placés dans des situations proches de la vie réelle. Ils sont confrontés à une situation de fait, doivent la décrypter pour en rechercher les éléments pertinents à la solution juridique du cas, proposer une solution juridique adéquate et l'argumenter.

La démarche des étudiants est active. Elle est également porteuse de sens puisqu'elle les plonge dans une situation authentique, proche de la vie professionnelle, et leur permet de mesurer l'utilité de leurs savoirs. Elle permet le transfert et est motivante.

Les MDR/OD 15 et 16 sont des activités de mobilisation ponctuelle en activité de structuration (Gérard, 2009) puisqu'elles sont en lien direct avec un type de ressources. L'étudiant sait dans quelle ressource il doit puiser pour résoudre le cas pratique.

Le MDR/OD 17 est motivant puisque les décisions de jurisprudence sont autant de cas vécus. Les étudiants peuvent donc constater comment les ressources apprises sont mobilisées dans la vie réelle. Dans ces analyses de cas, ils sont davantage spectateurs qu'acteurs.

Il va de soi que le MDR/OD 18 est le plus abouti puisqu'il correspond à une activité directement issue de la vie réelle et que j'ai annoncé aux étudiants que le résultat de leurs réflexions serait utilisé dans ma pratique d'avocat. Cette activité permet le transfert. Il y a donc une démarche active de résolution de problème et une certaine émulation s'est créée entre eux pour être celui qui trouverait la bonne solution, ou la bonne piste. En terme de motivation, ce MDR/OD fonctionne extrêmement bien. Les étudiants se sont investis dans la recherche de solutions pragmatiques.

b) *Facette 3 : Rendre l'apprenant le plus actif possible*

Il serait totalement faux d'affirmer que « *l'ensemble* de mon *cours est structuré autour d'activités et de tâches des apprenants autres qu'écouter et prendre note d'un exposé »*[22]. Ma méthode reste encore très transmissive (MDR/OD 6 à 7) mais les nombreux outils mis en place visent à la faire évoluer vers les 3 autres grands types de méthode : démonstrative, mais surtout interrogative et active.

Ainsi, dans mon DAP, les MDR/OD suivants manifestent l'évolution vers :

- la méthode interrogative : MDR/OD 8, 9[23],
- la méthode active :MDR/OD 10, MDR/OD 15 à 18 et MDR/OD 19
- la méthode démonstrative : MDR/OD 11 à 14.

En ce qui concerne la méthode démonstrative, je suis attentive à permettre aux étudiants qui ont un profil d'apprentissage ou une mémoire visuelle d'accéder à l'information reçue oralement sous une autre forme. Le but est d'illustrer, de divertir par des images souvent humoristiques et d'ancrer les savoirs en recourant à une autre forme d'information que la parole (favoriser la mémorisation, réactiver l'attention) (exemple : annexe 7).

En ce qui concerne le recours à la méthode active, je veille à adapter les activités proposées au degré de complexité que les étudiants peuvent assumer. Ainsi, les MDR/OD 15 et 16 utilisés en mobilisation

[22] 1er indicateur de la facette n°4 du modèle Comp.A.S.
[23] notamment dans la construction de concepts

ponctuelle interviennent plus tôt dans l'année que les MDR/OD 17 et 18 qui impliquent une mobilisation conjointe.

Enfin, suite aux demandes des étudiants de disposer des dia avant le cours (MDR/OD 6), je me suis intéressée à la littérature sur le sujet. Une étude de Babb & Ross rapportée par A. Daele montre que « *distribuer les dia avant les séances peut être utile pour (…) soutenir leur participation* » (Babb & Ross *as cited in* Daele, 2009) . Mes craintes quant à cette mise à disposition préalable ne semblant pas fondées, je vais désormais les diffuser avant le cours dans l'espoir de rendre les étudiants plus disponibles et donc plus actifs.

c) *Facette 4 : L'enseignant organise des situations d'interactions entre les apprenants ou entre les apprenants et lui ou d'autres ressources*

Dans les MDR/OD 16 et 18, les étudiants sont explicitement invités à collaborer entre eux pour résoudre les exercices. Le but est de favoriser l'échange dans une démarche socio-constructiviste[24]. Cet échange est porteur de réflexion. Elle crée des conflits cognitifs[25] car les étudiants ne sont pas nécessairement d'accord entre eux sur le mode de résolution et n'ont pas nécessairement tous atteint le même degré de maîtrise des ressources. L'interaction se fait également avec l'enseignant qui réoriente au besoin les étudiants pour les amener à résoudre l'exercice. La réorientation se fait soit par le rappel de certains points de la matière, soit par l'invitation à consulter le Code civil (MDR/OD 10), soit par l'invitation à consulter le manuel de référence.

Une interaction se crée également dans les MDR/OD 15 et 17 même si la résolution de tâche est davantage individuelle puisque dans le MDR/OD 15, l'étudiant est seul face à son smartphone et dans le MDR/OD 17, la lecture impose une démarche plus solitaire. Cependant, dans le débat qui se noue ensuite, l'interaction prend toute sa place, notamment dans les rapports avec l'enseignant.

L'utilisation du QCM Wooclap (MDR/OD 15) est suivie de la construction du concept de « biens », objet du cours. Après avoir passé en revue toutes les classes de biens, les étudiants sont invités à (re)découvrir le concept. Cette découverte du concept est réalisée de manière progressive, à la craie, sur le tableau noir (MDR/OD 9). Les réponses données à mes questions sont symbolisées par des ensembles pour faire émerger le concept (modèle constructiviste).

Le MDR/OD 8 est par définition un moment d'interaction avec l'enseignant. La réponse aux questions posées par les étudiants est rarement directe. Le plus souvent, elle est précédée d'une recherche de réponses par les autres étudiants, avant d'être reformulées par mes soins.

d) *Facette 6 : L'enseignement comprend des modalités diverses d'évaluation réellement centrées sur l'apprenant*

Dès le début de la formation CAPAES, j'ai essayé d'appliquer le principe de la triple concordance de Tyler (1949), suivant lequel il y a lieu de faire interagir les trois piliers: objectifs, méthodes et évaluations. Mon objectif est de concevoir un dispositif d'évaluation intégré, c'est-à-dire un dispositif d'évaluation qui fait « *le lien entre méthodes d'évaluation et apprentissages dans l'optique d'utiliser l'évaluation pour soutenir les apprentissages* » (Berthiaume & Rege colet, 2013).

---

[24] *"La dimension constructiviste postule que la connaissance n'est pas le résultat d'une réception passive mais constitue le fruit de l'activité du sujet (…) La perspective constructiviste s'appuie sur le double postulat suivant : a) le sujet construit ses connaissances à travers sa propre activité et b) l'objet manipulé au cours de cette activité n'est autre que sa propre connaissance. Ce double postulat suppose donc de la part du sujet qui construit ses connaissances une activité réflexive de ses propres connaissances »* (Gallina, 2011).

[25] Le conflit cognitif place l'apprenant dans une situation où il doit utiliser des ressources qu'il connaît et d'autres nouvelles. Ce conflit permet « *d'apprendre en suscitant un dépassement, une restructuration qui conduira l'étudiant à un nouvel état du savoir* ». (Gérard, 2009).

Dès ce premier quadrimestre, j'ai donc mis en place des activités de structuration destinées à permettre aux étudiants de réaliser des exercices d'application à partir de l'enseignement des concepts théoriques dispensés suivant la méthode transmissive (MDR/OD 5 et 6) dans le but d'éviter que l'évaluation ne soit « piégeante ». Il s'agit des MDR/OD 15 à 18. Les familles de situations travaillées lors des exercices d'application sont en adéquation avec le questionnaire d'examen rédigé dès avant l'entame du cours de sorte que l'évaluation certificative est conçue comme autant d'activités d'intégration. La validité intrinsèque mon dispositif d'évaluation a été testé à la lumière de la grille proposée par Gérard (2009), elle-même inspirée de Roegiers (2003) (annexe 10).

Si lors de l'utilisation des MDR/OD 15 à 18, un débat interactif se noue en classe pour réfléchir sur les réponses données par le groupe, il est vraisemblable que trop peu de temps est réservé à chaque apprenant pour analyser ses erreurs dans une perspective d'évaluation dynamique. De plus, les étudiants ne sont pas suffisamment associés à l'évaluation de leurs apprentissages et productions. En effet, ils ne disposent, en début de cursus, ni d'une liste suffisamment précise de mes objectifs opérationnels, ni de mes grilles d'évaluation.

Cette facette de mon dispositif d'apprentissage est probablement celui qui était le plus défaillant avant la formation CAPAES et qui doit être performé dans l'avenir.

e) Facette 7 : structurer les acquis nouveaux pour favoriser leur intégration et les fixer dans le long terme

Cette étape me paraît essentielle dans l'enseignement[26]. De nombreux outils sont mis en place, de manière régulière, en cours d'année pour structurer et synthétiser les connaissances et permettre leur utilisation en situation d'intégration.

Ainsi, le MDR/OD 3 permet aux étudiants d'avoir une vue globale de la matière qui va leur être enseignée.

Le MDR/OD 9 est l'occasion pour les étudiants de s'approprier les ressources pour guider une synthèse tracée au tableau en fonction de leurs apports personnels guidés par mes questions. L'utilisation du tableau permet en outre de respecter le rythme des étudiants et de leur donner le temps de s'approprier la matière. Je leur propose notamment des tableaux comparatifs des différents concepts vus au cours qu'ils doivent compléter en fonction de différents critères pour mettre en évidence les ressemblances et les différences entre les concepts. Je pense que cette activité de structuration leur sera profitable afin de développer et d'organiser leur répertoire cognitif (heuristique d'accessibilité) (Bourgeois & Nizet, 2015). L'objectif est de leur apprendre à structurer leur savoir pour mieux le mobiliser lors des questions d'intégration.

Le MDR/OD 19 est un guide de réflexion construit en arbre suivant un modèle binaire (annexe 8).

f) Facette 8 : viser l'intégration par l'apprenant de ses ressources personnelles

Le MDR/OD 15 répond précisément à cette préoccupation. Je me suis rendue compte, au cours de l'année académique 2017-2018, que mes étudiants avaient déjà acquis certaines connaissances de la matière dans le cadre du cours d'Introduction au droit privé, dispensé par l'un de mes collègues (M. Philip Turner).

En effet, sur base de la grille de Mérieu (Meirieu, s.d.), en posant certaines questions en classe pour vérifier la compréhension de notions que je croyais nouvelles, je me suis aperçue qu'il existait déjà des acquis antérieurs. J'avais donc eu le sentiment de les ennuyer par des « redites » inutiles.

[26] Lors du MDR/OD 1, je donne souvent aux étudiants l'exemple d'une armoire ordonnée, avec de nombreux tiroirs et des casiers dans lesquels on retrouve facilement les objets recherchés. Je compare cette armoire bien organisée à la mémoire et à l'utilisation que l'on en fait lors d'activités d'intégration.

Je me suis enquise auprès de mon collègue du contenu de son cours pour m'assurer que mes constats correspondaient bien à la réalité pédagogique des enseignements de première année (annexe 11). Mon collègue m'a confirmé que leurs connaissances préalables étaient, forcément superficielles puisqu'enseignées dans le cadre d'un cours d'introduction. Les étudiants n'avaient atteints, au mieux que le niveau 2 de la taxonomie de Bloom (1956).

J'ai donc cherché à mettre en place un dispositif d'enseignement qui parte des pré-acquis des étudiants afin de les faire évoluer. L'objectif recherché est de permettre aux étudiants de mobiliser leurs savoirs, ce qui, d'une part, devrait avoir pour effet de les valoriser et, d'autre part, de leur - et de me - faire prendre conscience des limites de leurs représentations mentales (Gallina, 2011). pour leur donner envie d'en apprendre davantage. L'évaluation à l'aide de Wooclap a une double valeur : diagnostique et formative.

Le MDR/OD 12 permet aux étudiants de se rattacher à des connaissances dont ils disposent déjà par leur vécu (sans rapport avec les études), pour leur montrer l'ancrage du droit dans le quotidien et leur donner une motivation supplémentaire. Cette méthode les valorise également car ils mobilisent leurs connaissance personnelle et l'apport de chacun est mis en commun.

Le MDR/OD 14 est un moyen utilisé pour que les étudiants fassent des liens entre les diverses choses à apprendre. Les « histoires » vécues dans ma pratique d'avocat sont présentées au travers de leurs données factuelles. Un nom d'emprunt est donné aux protagonistes de l'histoire. L'histoire est mise en lien avec une ressource donnée, le plus souvent pour l'illustrer. Toutefois, un cas pratique implique généralement de faire appel à plusieurs ressources. Lorsque d'autres ressources doivent être mobilisées, l'histoire est rappelée par le nom du protagoniste principal. Cette technique permet aux étudiants de se souvenir d'un concept théorique premier grâce à son illustration et leur permet de faire le lien avec la nouvelle ressource. Le but est aussi de favoriser le lien entre situation concrète et analyse juridique, de créer des familles de situation qui seront utilisées par la suite lors d'exercices ou lors de l'évaluation.

Le MDR/OD 1 en ce qu'il consiste à faire un résumé du contenu de la séquence précédente et fait le lien avec la séquence du jour est un moyen visant à permettre que chaque savoir-faire nouveau soit articulé avec des savoir-faire et connaissances préalables.

g) *Facette 9 : Viser la recherche de sens dans chaque apprentissage*

Cet aspect du dispositif d'apprentissage est essentiel à mes yeux. Suivant la théorie de Vroom (1964), définie comme la théorie VIE (Valence, Instrumentalité, Expectation), la motivation dépend notamment de *l'expectation* (confiance d'un individu en ses propres capacités à atteindre l'objectif), de l'*instrumentalité* (la récompense attendue de l'effort fourni), la relation entre le résultat d'une action et les conséquences de ce résultat (Peak, 1955) et la *valence* (Lewin, 1935) (valeur attribuée par l'individu à la récompense). Dans la théorie de Vroom, les trois facteurs se combinent de façon multiplicative pour créer la motivation. Il suffit donc qu'un seul facteur fasse défaut pour entraîner une absence de motivation. Or, sans motivation, la compétence ne peut être atteinte.

Dans le même ordre d'idée, M. Dévelay prône la recherche de sens pour éviter *« un discours didactique désincarné ». « Parler de rapport au savoir comme d'une relation d'objet, c'est convenir que les objets de savoir enseignés à l'Ecole doivent être investis de désir pour être appropriés. « Apprendre, c'est investir du désir dans un objet de savoir », écrit Freud. Accepter de savoir, c'est accepter de désirer savoir. La didactique doit avoir pour projet de s'intéresser à la question du désir dans l'apprentissage. »* (Develay, 1997, p. 64).

Les MDR/OD 1 et 8 s'inscrivent dans la recherche de sens car l'étudiant est mis au centre de l'apprentissage par l'enseignant et se sent valorisé en tant qu'acteur de l'apprentissage. Il n'est pas un réceptacle, ses attentes, ses questionnements sont pris en compte. Chaque séquence de cours débute par une présentation de l'utilité de la séquence qui sera mise à l'épreuve lors des MDR/OD 15 à 18.

Le MDR/OD 15 fait appel à des pré-acquis puisque l'étudiant doit mobiliser des ressources acquises l'année précédente. La situation est motivante puisque, d'une part, elle lui montre qu'il a déjà acquis une certaine compétence et, d'autre part, elle lui montre les limites de sa connaissance et lui donne envie d'en apprendre davantage pour améliorer la résolution des cas pratiques.

Les MDR/OD 16 à 18 en ce qu'ils consistent en des activités d'intégration s'inscrivent également dans cette recherche de sens car les étudiants constatent l'utilité de leurs savoirs pour résoudre des exercices proches de la situation professionnelle. Le MDR/OD 17 leur permet travailler dans un contexte de mobilisation authentique en partant de décisions de jurisprudence (cas vécus auxquels les tribunaux ont donné une réponse). Selon Frenay et Bedard, cette méthode favorise le transfert et l'appropriation de compétences (Frenay & Bédard, 2004). Le MDR/OD 18 a particulièrement bien fonctionné. J'en veux pour preuve que certains étudiants m'ont interpelé bien après la fin du premier quadrimestre, alors que le cours était terminé, pour connaître la suite réservée à ce dossier.

9. Perspectives d'amélioration

C'est au niveau des facettes n° 2[27], 6[28] et 10[29] du modèle Comp.A.S. que se situe mon plus grand défi afin d'améliorer mon dispositif d'apprentissage. Dans la section consacrée à la justification des compétences choisies, j'ai mis l'accent sur la nécessité d'améliorer mon enseignement pour qu'il réponde au caractère professionnalisant du bachelier. Le cours de « Biens & sûretés » trouvera essentiellement son utilité pratique pour les étudiants qui travailleront dans des études notariales ou chez des huissiers de justice.

Pour améliorer mon enseignement, mon objectif est double. Je vais, d'une part, rencontrer des notaires et huissiers de justice pour les interroger sur leurs attentes en terme de formation et sur le type de tâches confiées à leur personnel. Je vais, d'autre part, inviter à l'école des notaires et huissiers de justice afin de leur demander d'exposer la réalité professionnelle à laquelle ils sont confrontés et d'expliquer le métier de juriste au sein de leurs études. Outre que cette démarche favorisera l'ouverture vers l'extérieur, elle améliorera la « recherche de sens » (facette n°4 du modèle Comp.A.S.). Elle me permettra aussi de susciter chez les apprenants des évocations de leur vie professionnelle future ou, plus proche d'eux, de leur stage.

Je voudrais aussi me détacher davantage encore de la méthode transmissive pour m'inscrire dans une perspective résolument constructiviste, voire socio-constructiviste. Ayant découvert avec passion, grâce à ma fille[30], l'apport des nouvelles technologies dans l'enseignement, j'amorce un tournant dans mon utilisation du numérique. Après une phase de « substitution » décrite par Albero et Dumont citée par M. Lebrun (Albero et Dumont *as cited in* Lebrun, 2016) qui consiste à « remplacer les outils d'enseignement par d'autres outils sans changement fonctionnel », j'entame désormais une réflexion sur la nécessité de ne pas « faire du numérique pour le numérique ». Je souhaite utiliser le numérique au service de la nouvelle posture de l'enseignant décrite ci-avant, pour réfléchir à une modification des tâches, une refonte du rapport enseignant-apprenant.

---

[27] Facette n°2 : « *Faire exploiter des ressources variées, dont des savoirs de divers types* »

[28] Facette n°6 : « *L'enseignement comprend des modalités diverses d'évaluation réellement centrées sur l'apprenant* »

[29] Facette n°10 : « *Viser la mobilisation par l'apprenant de ses ressources diverses* »

[30] voir mon parcours professionnel, « le cours cadeau »

Je vais commencer cette approche en utilisant différemment les vidéos que je projette au cours. Plutôt que de les utiliser comme des illustrations dans une simple perspective metacognitive (permettre à l'étudiant de se positionner par rapport à sa compréhension), je vais les utiliser comme points de départ de la réflexion de l'étudiant. L'étudiant sera amené à en analyser le contenu (en dégager le sens implicite) (Laduron, 2019) après avoir préparé la séquence de cours chez lui par la lecture de décisions de jurisprudence mise à sa disposition via *Moodle*[31]. Ceci permettra une découverte de nouveaux concepts de manière active et l'introduction du système de classe inversée (Dumont & Berthiaume, 2016). J'espère donc atteindre les 2e et 3e niveaux décrits par M. Lebrun, c'est-à-dire les niveaux « Augmentation »[32] et de « Modification »[33]. Cette méthode nouvelle permettra de renforcer l'indicateur n°3 du modèle Comp.A.S. « *rendre l'apprenant le plus actif possible* »

Je vais aussi renforcer l'utilisation des MDR/OD 16 à 18.

Pour renforcer la mobilisation conjointe et le réinvestissement (Gérard, 2009), je voudrais créer des ponts entre les deux activités d'apprentissage (AA) de l'unité d'enseignement (UE) dont fait partie le cours de Biens & Sûretés (voir point 3 ci-dessus : « dispositif d'apprentissage choisi ». L'autre AA étant « Méthodologie juridique - exercices appliqués », il sera aisé de proposer des exercices appliqués de recherche documentaire en rapport avec les ressources enseignées dans le cadre de l'AA « Biens & Sûretés ».

Au niveau de la facette n°6, j'ai l'intention de communiquer, en début de séquence, un nouveau contrat didactique reprenant l'ensemble de mes objectifs opérationnels et mes grilles d'évaluation. Je pense aussi utiliser les grilles d'évaluation dans une démarche d'évaluation par les pairs (Galtier, 2016) lors de l'utilisation des MDR/OD 16 et 17. Je vais travailler à mettre en place des évaluations formatives en vue d'assurer une fonction de régulation de celles-ci tant pour les apprenants pour leur permettre de se situer dans leur processus d'apprentissage que pour moi-même dans une démarche d'évaluation proactive (De Ketele, 2006). Dans d'autres cours, j'ai déjà mis en place au cours du second quadrimestre une activité à la fin de l'enseignement où les étudiants sont amenés à imaginer eux-mêmes le questionnaire d'évaluation et des situations problèmes.

Telles seront les premières étapes de l'amélioration que je compte apporter à mon dispositif d'apprentissage. D'autres suivront, la réflexion étant amorcée.

E. Conclusion

La démarche constructiviste pratiquée par les enseignants de l'Institut Roger Guilbert a véritablement fait ses preuves dans mon cas personnel. La variété de profils d'apprenants[34] et les échanges induits par les professeurs, ont été un véritable atout pour me permettre de mener à bien la démarche réflexive entreprise.

La nécessité de réfléchir sur mes objectifs opérationnels, de prendre de la distance pour observer mes pratiques et de les confronter aux théories pédagogiques était nécessaire pour répondre à la question que je m'étais posée en début de travail, à savoir l'adéquation de mon dispositif d'apprentissage avec la mission d'enseignement qui m'a été confiée.

[31] le système Moodle est en cours d'implantation à la HE2B dont l'ISES fait partie.

[32] *« concerne des outils d'enseignement qui remplacent d'autres outils avec une augmentation d'utilisation »*

[33] *« concerne l'usage des technologies qui permettent de repenser des tâches de manière significative »*

[34] enseignants qui fréquentent le cours : sage-femmes, professeurs de langue étrangère, spécialiste en tissage, cameraman, professeur de comptabilité, de bureautique, etc.

Je pense qu'à l'issue de la formation, mes prises de conscience principales se résument en deux phrases. La première de Chevallard : « *L'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir de ses élèves qu'ils apprennent, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre. Il a pour tâche, non la prise en charge de l'apprentissage - ce qui demeure hors de son pouvoir - mais la prise en charge de la création des conditions de possibilité de l'apprentissage* » (Chevallard, s.d.) ; la seconde de Gérard : « *il n'y a aucune raison de penser qu'un élève moyen sache par lui-même comment intégrer les ressources dont il dispose : il doit l'apprendre grâce à un dispositif d'enseignement/apprentissage, tout comme il a appris les ressources* » (Gérard, 2009, p.36).

Ainsi, je me suis aperçue que je ne mettais pas en œuvre correctement l'alignement pédagogique de Bigg's dans la mesure où mes outils et activités d'apprentissage n'étaient pas suffisamment en adéquation avec mes objectifs opérationnels et avec mon évaluation (recours trop important à la méthode transmissive avec une évaluation basée sur des situations complexes d'intégration). Partant de l'idée fausse que l'apprenant apprenait à intégrer les ressources par lui-même, mon enseignement se caractérisait - et se caractérise toujours en partie - par des déficits de création de liens chez les étudiants et d'expérimentation de résolution de situations complexes en accord avec les compétences à atteindre. En appliquant le principe de la triple concordance de Tyler (1949), j'aboutis à la même conclusion. Je dois donc travailler sur « *la création des conditions de possibilité de l'apprentissage* » en vue d'amener les étudiants à atteindre les objectifs opérationnels que j'ai définis préalablement.

Ensuite, paradoxalement, le CAPAES m'a donné confiance en moi. Alors que je constate que mon dispositif d'apprentissage est loin d'être parfait, j'ai le sentiment aujourd'hui que tout est possible. Je dispose des outils de réflexion qui me permettront de corriger ce qui doit l'être et d'améliorer ce qui fonctionne déjà. J'ai aussi le sentiment d'avoir désormais ma place dans l'équipe d'enseignants de la Haute Ecole. Je peux sereinement envisager des collaborations avec d'autres professeurs pour décloisonner les apprentissages dans la perspective de mieux préparer les étudiants au monde professionnel. Un premier contact a d'ailleurs été initié avec une autre enseignante de la Haute Ecole chargée d'exercices de Méthodologie juridique afin de créer des ponts entre nos activités d'apprentissage.

Ma question problème était « *comment s'adapter à des étudiants adultes inscrits en bachelier en droit et les préparer à leur futur métier en menant une réflexion sur mon dispositif d'apprentissage ?* ». La réponse à cette question passera par le renforcement de dispositifs permettant une intégration plus importante du monde professionnel extérieur à l'école par l'invitation en classe de personnes ressources et par l'implication toujours plus grande des étudiants dans la résolution de situations d'intégration. Ce deuxième objectif passera notamment par l'utilisation des nouvelles technologies mais aussi par l'abandon de la méthode transmissive. Je vais aussi mettre en ligne sur *Moodle* de la jurisprudence adaptée au cours et au niveau de difficulté que les étudiants sont capables de maîtriser. Je rendrai également disponible des documents anonymes issus de mes dossiers d'avocat pour que les étudiants puissent travailler à partir de situations authentiques.

Je pense que la réflexion est en marche, les objectifs ne seront jamais parfaitement atteints mais n'est-ce pas là le sel de la profession : toujours chercher, toujours s'adapter, toujours s'améliorer pour nos étudiants !

F. Bibliographie

Bloom, B. & al. (1956), *Taxonomy of educational objectives*. Handbook 1 : *Cognitive domain*, New York : McKay.

Bourgeois, E. et Nizet, J. (2015). *Apprentissage et formation des adultes.* Paris : Presses universitaires de France.

Chevallard, Y. (s.d). *Les programmes et la transposition didactique. Illusion, contraintes et possibles*. Retreived from http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/Les_programmes_ et_la_transposition_ didactique.pdf (consulté le 11 mai 2019).

Daele, A. (2009), *Usage des dias du cours par les étudiant-e-s.* Retreived from https://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2009/06/15/usage-des-dias-du-cours-par-les-etudiant-e-s/ (consulté le 11 mai 2019).

De Ketele, J.-M. (2006). Contrôles, examens et évaluation. In : J. Beillerot & N. Mosconi (dir). *Traité des sciences et des pratiques de l'éducation,* Paris : Dunod, 407-420.

Develay M. (1997). Origines, malentendus et spécificités de la didactique. *Revue française de pédagogie, 120*, 59-66. DOI : https://doi.org/10.3406/rfp.1997.1156.

Dumont, A. & Berthiaume, D. (2016). *La pédagogie inversée. Enseigner autrement dans le supérieur avec la classe inversée.* Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur.

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. *American Educational Research Journal*, 6(2), 207-226.

Gallina, J.-M. (2011). Les représentations : un enjeu pour les sciences cognitives, in N. Bault, V. Chambon, N. Maïnchi-Pino F.X. Penicaud B. Putois & J-M Roy *Peut-on se passer de représentations en sciences cognitives*. Bruxelles : De Boeck, p. 29.

Galtier, V. (2016). L'évaluation par les pairs dans le contexte de la formation, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay. 2016. Retreived from https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01483879 (consulté le 7 mai 2019).

Gérard, F.- M. (2009), *Evaluer des compétences. Guide pratique*, Louvain-la-Neuve : De Boeck, p.168.

Frenay, M. & Bédard, D. (2004). Des dispositifs de formation universitaire s'inscrivant dans la perspective d'un apprentissage et d'un enseignement contextualisé pour favoriser la construction de connaissances et leur transfert.241-268. in A. Presseau & M. Frenay (dir.), *Le transfert des apprentissages.* Québec : Presses de l'Université Laval.

Huberman, M. (1989). Les phases de la carrière enseignante. In *Revue Française de Pédagogie*, *86*, 5-16. DOI : https://doi.org/10.3406/rfp.1989.1423 (consulté le 18 février 2019).

Katz, L. (1972). Developmental stages of preschool teachers. *Elementary School Journal*, *73*(50), 123-127.

La classe inversée : historique, principe et possibilités. Retreived from http://www.enseignement. be/index.php? page=27818&navi=4337 (consulté le 15 mai 2019).

Laduron, C. (2019), *Les usages pédagogiques de la vidéo.* Document non publié. Ateliers thématiques, SETT, Namur, 26 avril 2019. Retreived PowerPoint from https://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/74/SETT_Namur/2604-AT-C.Laduron.pdf

Lebrun, M. (s.d.). *Cinq facettes pour construire un dispositif hybride : du concret !* Retreived from http://lebrunremy.be/WordPress/?p=579&paged=2 (consulté le 6 mai 2019).

Lebrun, M., Lison, C. & Batier, C. (2016). Les effets de l'accompagnement techno-pédagogique des enseignants sur leurs options pédagogiques, leurs pratiques et leur développement professionnel. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 32 Mis en ligne le 20 mars 2016, Retrieved from http://journals.openedition.org/ripes/1028 (consulté le 09 juillet 2019.)

Lewin, K. (1935), *A dynamic theory of personality.* New York : McGraw-Hill.

Mérieu, Ph. (s.d.) *Grille d'analyse d'une séquence d'apprentissage.* Retrieved from https://www.meirieu.com/OUTILSDEFORMATION/grillesequence.pdf (consulté le 15 mai 2019).

Foad Spirit. *Mini-guide pédagogique*. Retrieved from http://www.foad-spirit.net (consulté le 17 décembre 2018).

Parmentier, P. & Paquay, L. (2002). En quoi les situations d'enseignement/apprentissage favorisent-elles la construction des compétences ? Développement d'un outil d'analyse : le Comp.a.s. Retrieved from https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/e134bfcd-7da1-11dd-bdb8-b377fd3def91/ParmentierPaquay-interne-2002.pdf?guest=true (consulté le 27 février 2019).

Peak, H. (1955), Attitude and motivation. In M. R. Jones (Ed.), *Nebraska symposium on motivation: 1955* 149-189. Lincoln, NE, US: University of Nebraska Press.

Reynders, S. (2019), *Imaginer et mettre en place un projet Ecole Numérique*. Document non publié. Ateliers thématiques, SETT, Namur, 26 avril 2019.

Roegiers, X. (2007). *Des situations pour intégrer les acquis scolaires*. Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

Tyler, R. (1949), *Basic principles of curriculum and instruction,* Chicago: The University of Chicago Press.

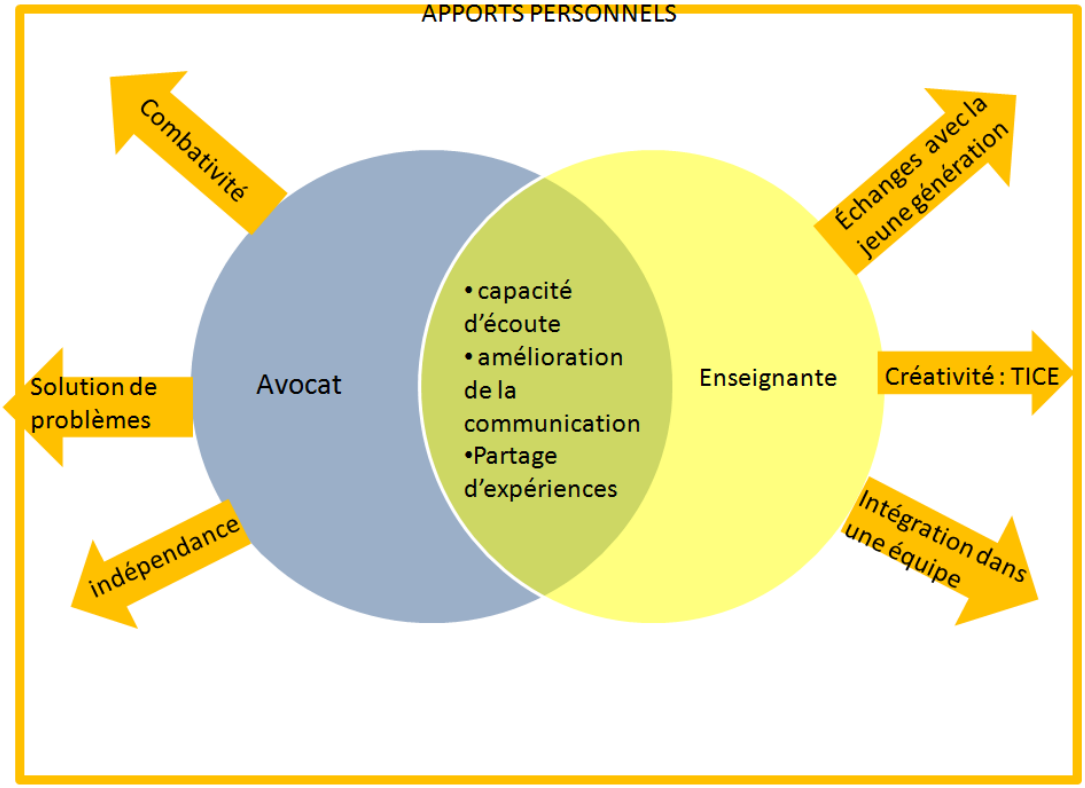
Vroom, V. (1964), *Work and motivation.* New York-London-Sydney : Wiley.

G. Annexes

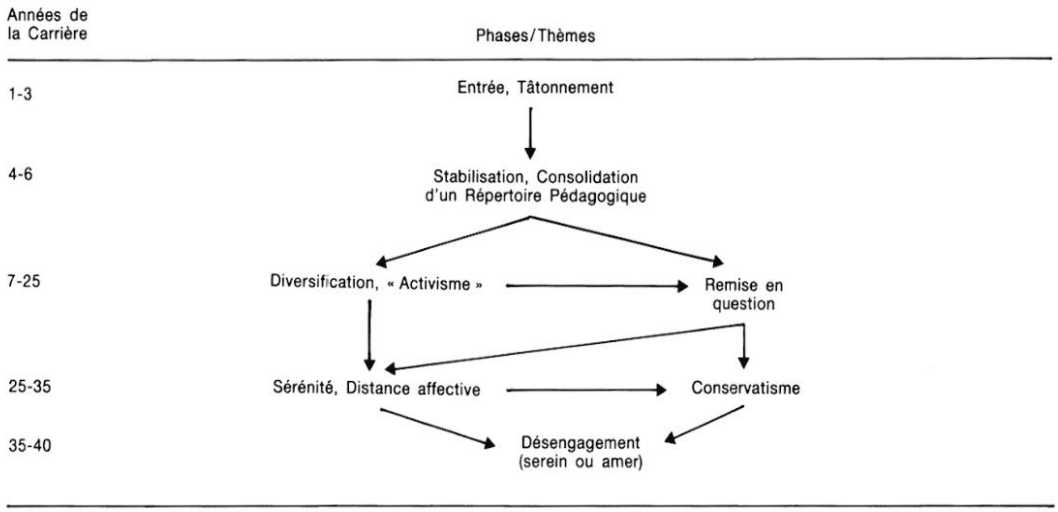
1. Schéma symbolique de mon parcours professionnel
2. Schéma du modèle d'Huberman
3. Contrat didactique
4. Exemple d'exercices
5. Exemple de QCM Wooclap
6. Exemple de dia PowerPoint
7. Exemple d'illustrations (schémas, images humoristiques, etc…)
8. Exemple de MindMap
9. Grilles critériées d'évaluation
10. Analyse de la pertinence et de la validité d'une situation d'évaluation au regard d'une grille proposée par Gérard (2009)
11. échange de mails avec le professeur d'Introduction au droit, Monsieur Philip Turner

Annexe 1 : Visiogramme de mon parcours professionnel

Ce schéma a pour objet de montrer visuellement la convergence de mes deux activités professionnelles qui se nourrissent mutuellement. Le mélange des couleurs symbolisent ces apports respectifs. Les deux professions apportent une expérience différente mais convergente au niveau de la communication et de la capacité d'écoute et de compréhension. Le partage d'expériences implique surtout un apport de l'activité d'avocat vers l'activité d'enseignante. Les flèches représentent ce que ces deux activités professionnelles, qui restent très différentes, m'apportent individuellement.



Annexe 2 : Schéma du modèle d'Huberman



Source : Huberman, M. (1989). Les phases de la carrière enseignante. *Revue Française de Pédagogie*,86, p.8

Annexe 3 : contrat didactique

Contrat didactique

Intitulé du cours : Biens et sûretés

Niveau d'étude: Bloc 2 professionnalisant en droit

Enseignante: Isabelle Lemineur

Finalités: Le Conseil Général des Hautes Ecoles, ci-après CGHE, édite sur son site internet des référentiels de compétences par type d'études[35]. Celui consacré aux études de droit précise le profil professionnel à atteindre[36]:

"*Le bachelier en droit est un **juriste pragmatique** capable d'évoluer dans différents types de structures. Il est responsable de la tenue, de la présentation et du suivi de dossiers relatifs à l'application des lois, décrets et règlements dans le cadre de situations caractérisées par des problèmes juridiques rencontrés par les individus, les entreprises, les services publics et les associations. (...) Le bachelier en droit recherche, rassemble, coordonne et vérifie les données les plus actuelles et les plus adaptées pour les dossiers dont il a la charge, dans le respect des sources du droit (nationales ou internationales), de leur hiérarchie et de leurs procédures. **Il est amené à analyser diverses situations** relevant d'une même problématique, d'en établir une synthèse et **de formuler éventuellement des propositions** d'information, d'amélioration, de prévention et, le cas échéant, de solutions ad hoc, **en faisant preuve de créativité***"[37].

Il est essentiel de mettre en évidence quelques compétences attendues du futur bachelier visées par ce référentiel:

- "*rendre accessible l'exploitation des données juridiques dans un souci de vulgarisation*"
- " *présenter des solutions argumentées les mieux appropriées en droit*"
- "*appliquer les principes juridiques de base (...) spécifiques au milieu juridique*"
- "*utiliser la terminologie juridique en français*"
- "*chercher et développer des solutions argumentées les mieux appropriées en droit*"

Au vu des objectifs à atteindre, l'enseignement dans le cadre du cours de Biens et sûretés se centrera sur une présentation générale et non détaillée des différents concepts juridiques entrant dans la matière des Droits réels et des Sûretés. Le but est de permettre à l'étudiant d'avoir une connaissance des différents concepts existants, d'en maîtriser l'utilité et le fonctionnement, pour lui permettre de les utiliser en fonction des situations juridiques rencontrées et, le cas échéant, d'approfondir sa connaissance grâce à des recherches approfondies.

Dans ce contexte, l'enseignement ne sera pas centré sur les détails et les exceptions des concepts juridiques enseignés. Au contraire, le but sera de les présenter, de manière générale et comparative, pour que les étudiants en comprennent le sens et l'utilité, sachent repérer les situations de fait dans lesquels ils leur seront utiles et puissent, parmi les différents concepts enseignés, choisir celui ou ceux qui répondront le mieux à la solution de situations de fait à résoudre.

L'unité d'enseignement:

Le cours s'inscrit dans l'unité d'enseignement 18: Droit privé 2, qui comporte deux activités d'apprentissage: Biens et sûretés et Méthodologie juridique - exercices appliqués.

Les étudiants sont invités à approfondir leur connaissance de la matière au travers de recherches personnelles de sources documentaires, suivant la méthodologie enseignée dans l'autre activité d'apprentissage.

La structure du cours:

- Rappels de notions de base essentielles à la compréhension du cours
  - Personne
  - Droit objectif
  - Droit positif
  - Droit subjectif
  - faits/actes juridiques
  - Effets juridiques

[35] http://www.cghe.cfwb.be/index.php?id=1551

[36] http://www.cghe.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=5974a98d98e97c2f892731f1f726098587b8ea5e&file=fileadmin/sites/cghe/upload/cghe_super_editor/cghe_editor/documents/Competences/CS_Economique/CS_Eco_-_BA_Droit_101216.pdf

[37] c'est nous qui soulignons.

- Les biens: notions
- Le patrimoine: notion
- la classification des biens et son intérêt pratique
- les situations de fait:
    - possession et détention
    - effets juridiques de la possession
- Les droits réels
    - propriété (copropriété et mitoyenneté)
    - servitudes prédiales
    - usufruit, usage, habitation
    - emphytéose
    - superficie
    - gage
    - hypothèque
- Sûretés
    - notion
    - classification des sûretés
    - gage
    - hypothèque
    - privilèges
    - solidarité passive

La méthode d'enseignement

Le cours prend la forme d'un exposé *ex cathedra* permettant cependant la participation active des étudiants, soit par le truchement du système Wooclap, soit par des questions posées et traitées directement en séance.

L'enseignant est à la disposition des étudiants pendant les pauses et après les séances de cours pour répondre à d'éventuelles demandes d'explication.

Les étudiants disposent d'un support de cours sous la forme du PowerPoint mis à disposition sur le Forum de l'école. Le PowerPoint ne sera pas systématiquement projeté au cours mais la progression du cours respectera celle des dia.

La prise de notes est indispensable. En aucun cas le contenu du PowerPoint n'est suffisant pour maîtriser la matière enseignée.

La matière est enseignée de manière théorique mais est illustrée de nombreux exemples tirés de situation de fait. Ces exemples alimenteront la finalité pratique, voire pragmatique, de l'enseignement dans le respect de la finalité du référentiel. Le but des exemples est de présenter la matière dans des situations concrètes et d'illustrer ainsi l'utilité des concepts.

Les étudiants sont invités à utiliser leur code, notamment civil, et les lois de référence pour l'étude de la matière et la compréhension de celle-ci.

Les sources:

Le manuel de N. Massager, *Les bases du droit civil.* Tome II. *Droit des biens, droits réels et théorie des sûretés*, Limal, Anthémis, 2013 est un excellent support pour compléter ses notes de cours, à l'exclusion toutefois du chapitre sur le gage qui est dépassé (nouvelle réglementation).

D'autres sources peuvent compléter l'information:

LECOCQ, P., *Les droits réels démembrés*, Bruxelles, Larcier, 2014.
LECOCQ, P., *Manuel de droit des biens,* tome I. *Biens et propriétés*, Bruxelles, Larcier, 2012.
LECOCQ, P., *Manuel de droit des biens,* tome II. *Les droits réels principaux démembrés*, Bruxelles, Larcier, 2016.
SALVE, A. et BOUFLETTE, S., "Usufruit, usage et habitation. Aspects civils", *R.P.D.B.*, Bruxelles, Larcier, 2014.
DURANT, I., *Droit des biens,* Bruxelles, Larcier, 2017.

L'évaluation

Une évaluation certificative est organisée en janvier sous la forme d'un examen écrit, à questions majoritairement ouvertes, comptant pour 100% des points. Une épreuve de rattrapage est organisée en août-septembre.

L'enseignant attend des étudiants qu'ils soient capables d'expliquer concrètement la matière vue au cours en mettant en évidence la compréhension des concepts. Le "par cœur" n'est ni souhaité, ni apprécié. Cependant une utilisation du vocabulaire juridique adéquat est attendue.

L'examen comportera majoritairement des questions ouvertes de réflexion sur base de cas pratiques, proches mais pas nécessairement similaires, de ceux vu au cours (exemples donnés). L'étudiant se verra exposer une situation de fait et devra faire preuve de la créativité nécessaire pour proposer une solution juridique, au moyen des concepts vus au cours, appropriée à la solution du cas pratique. Quelques questions plus théoriques seront cependant posées pour contrebalancer la difficulté de l'approche "savoir-faire". Ces questions pourront se présenter sous la forme de vrai ou faux ou de QCM.

Le but de l'évaluation est d'apprécier la compétence de l'étudiant à répondre à la finalité de la formation de bachelier en droit.

Dans la correction de l'évaluation, l'enseignant tiendra compte:

- de la capacité de l'étudiant à s'exprimer correctement en français au moyen du vocabulaire juridique précis vu au cours,
- de la compréhension adéquate des concepts juridiques vus au cours et de la capacité de l'étudiant à les expliquer concrètement, sans recopier les articles de loi.
- de sa créativité en choisissant les concepts juridiques les plus appropriés pour résoudre un cas pratique soumis,
- de la complétude de sa réponse en veillant à traiter chaque points de la question,
- de sa capacité à utiliser le Code.

Annexe 4: exemple d'exercices

Temps 1: **Jean**: propriétaire initial d'un bien. Jean n'a plus le corpus
Temps 2: **Marie**: elle a le corpus et l'animus.

Situation 1:

Jean abandonne un livre dans le train.
Marie trouve le livre et le garde pour elle. Elle n'a aucune intention de le rendre.
Quelle est la situation de fait de Marie?
Quelle est la situation juridique de Marie? Pourquoi?

Situation 2:

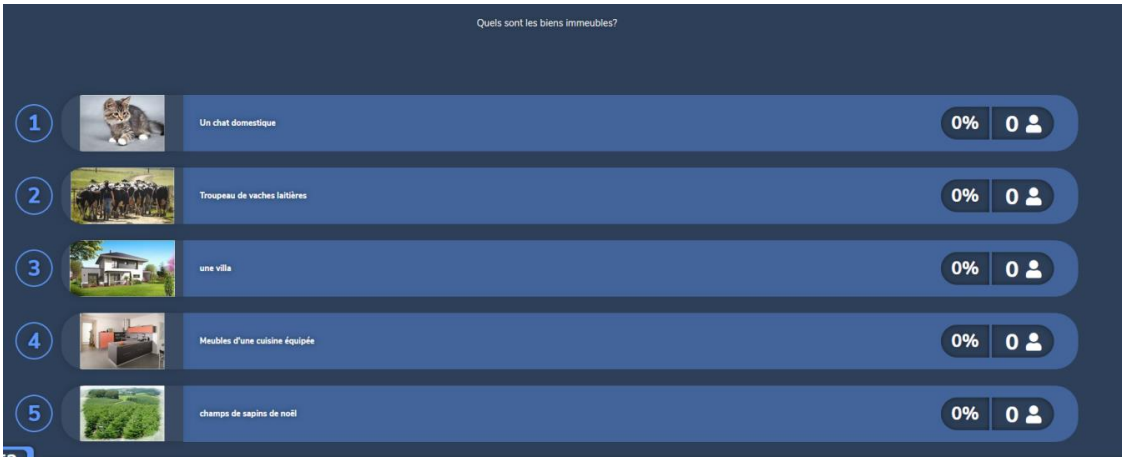
Jean se fait voler son GSM par Nathalie. Celle-ci profite de son inattention pour lui dérober.
Nathalie revend le GSM dans un magasin de seconde main qui vend uniquement des GSM d'occasion.
Marie achète le GSM d'occasion qui appartenait à Jean dans ce magasin de 2nde main. Elle reçoit même une facture pour son achat.
Quelle est la situation de fait de Marie?
Quelle est la situation juridique de Marie? Pourra-t-elle un jour en devenir propriétaire? Si oui, dans quel délai?

Situation 3:

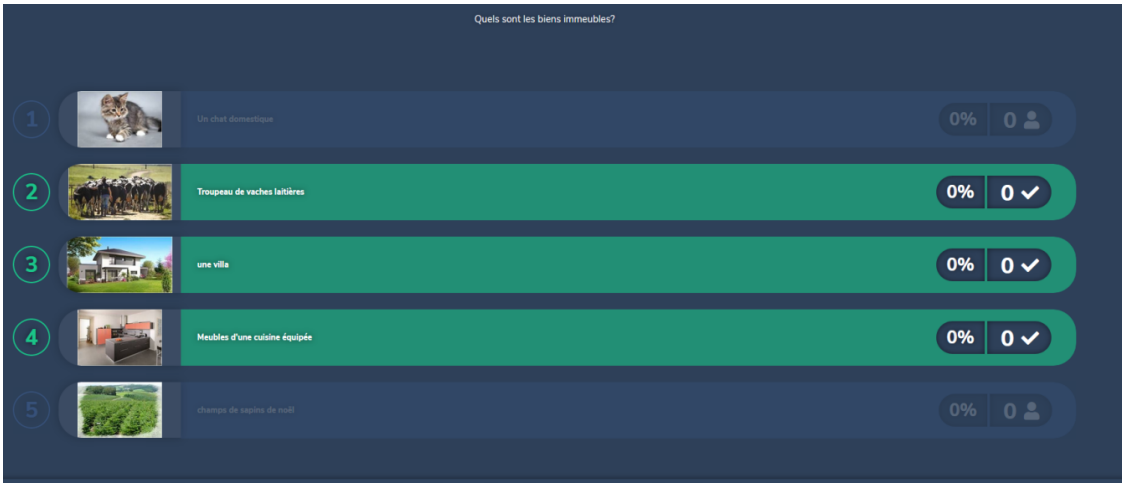
Jean se fait voler son GSM dans le train par Marie. Pour s'emparer du GSM, Marie frappe Jean qui tombe, lâche son GSM et ne peut se relever pour courir car il s'est fracturé la jambe en tombant.
Marie garde le GSM pour elle. Elle n'a aucune intention de le rendre.
Quelle est la différence avec la situation 2?
Quelle est la situation de fait de Marie?
Quelle est la situation juridique de Marie? Pourra-t-elle un jour en devenir propriétaire? Si oui, dans quel délai?

Annexe 5 : exemple de QCM Wooclap

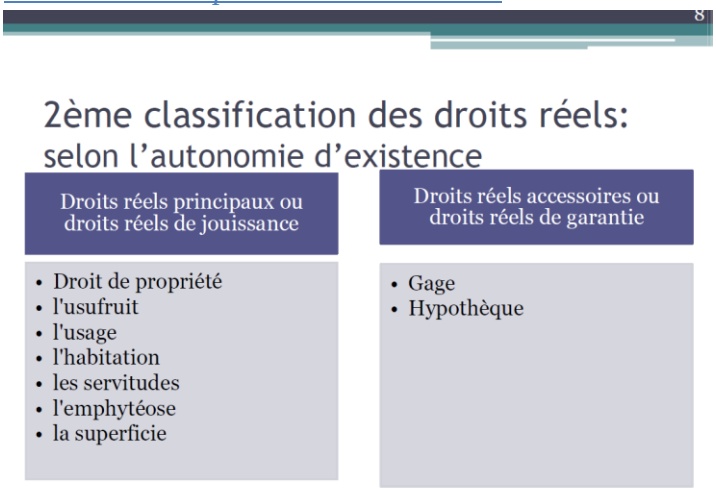
Questions



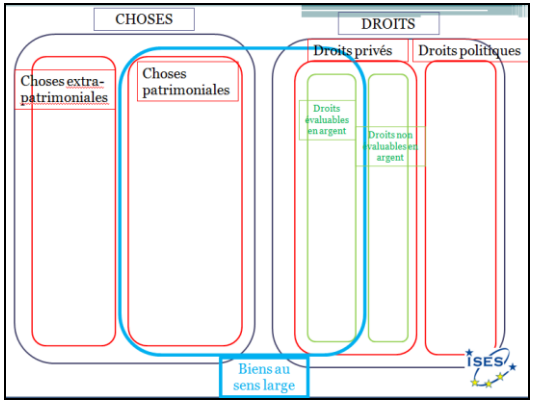
Réponses

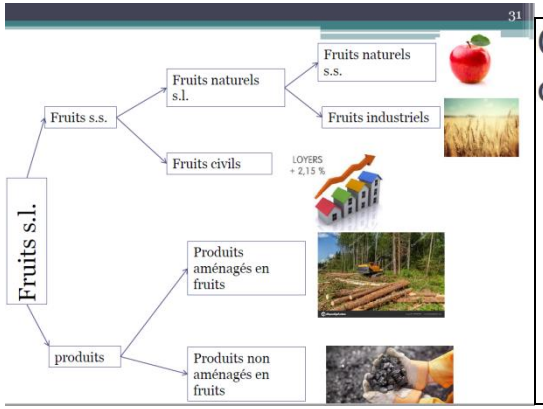


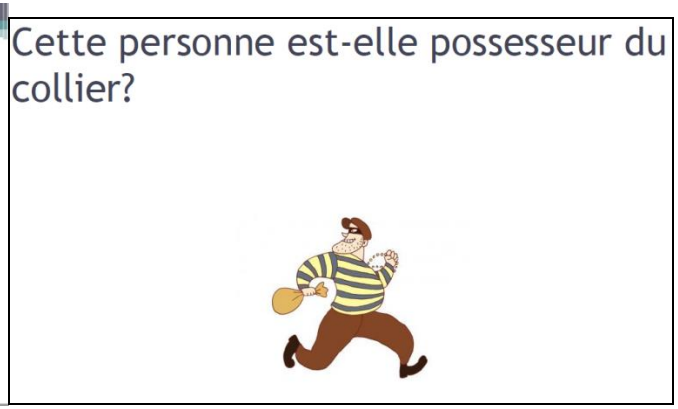
Annexe 6 : exemple de dia PowerPoint



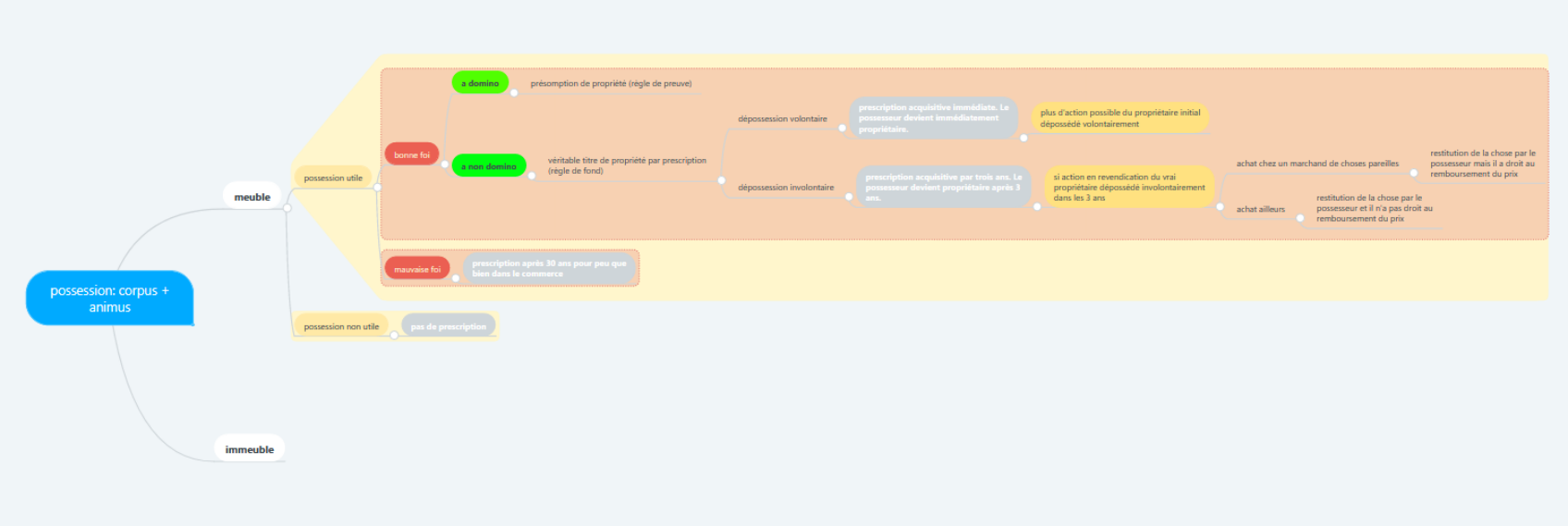
Annexe 7 : exemple d'ensembles, de schémas, d'images humoristiques, etc..







Annexe 8: exemple de Mindmap



Annexe 9: grilles critériées d'évaluation

Grille critériée des questions d'intégration (une grille par question):

Compétence: Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique			**Niveau de maîtrise**			
critère	**indicateurs**		**maîtrisé (MA)**	**acceptable (A)**		**inacceptable (IN)**
pertinence	**1**	L'étudiant utilise les éléments de faits utiles et pertinents de la question pour y répondre et délaisse les éléments superflus.	Tous les éléments de fait utiles et uniquement ceux là sont pris en compte. **2**	L'étudiant cerne certains éléments de fait utiles mais en oublie certains ou en utilise certains qui n'étaient pas pertinents **1**		L'étudiant ne cerne pas les éléments de fait utiles, ne les utilise pas ou en invente **0**
	2	la production apporte une solution valide la question posée	Oui **4**	Partiellement **2**		Non **0**
	3	La justification est motivée, c-à-d expliquée. Il existe un raisonnement en droit et en fait qui sert de fondement à la solution. La justification permet de comprendre le lien entre le problème et la solution (pas de formules creuses, imprécises, stéréotypées).	La justification est complète **4**	la justification est partielle **2**		la justification est sans rapport avec la solution proposée **0**
	4	Les éléments utiles pour justifier la réponse sont présentés dans un ordre logique.	L'ordre est parfait, rien ne doit être changé **2**	L'étudiant aurait du aborder certains éléments avant d'autres mais globalement sa présentation ne nuit pas à son raisonnement **1**		Le raisonnement est incohérent **0**
critère	**indicateurs**		**maîtrisé (MA)**	**acceptable (A)**		**inacceptable (IN)**
complétude	**1**	L'usufruit est un droit réel démembré	**1**			
		Usus et fructus pour l'usufruitier	**1**			
		Abusus pour le nu-propriétaire	**1**			
		L'usufruit est temporaire et au maximum viager	**1**			
		L'usufruit est un droit réel de jouissance	**1**			
Total: …/17						
Motivation de l'évaluation:						

Grille du critère de correction appliquée à l'ensemble de l'examen.

Compétence : Mobiliser les savoirs et savoir-faire propres au bachelier en droit - Capacité : utiliser la terminologie juridique en français			**Niveau de maîtrise**			
critère	**indicateurs**		**maîtrisé (MA)**	**acceptable (A)**		**inacceptable (IN)**
correction	**1**	Les termes juridiques choisis sont idoines, adaptés à la production	Le vocabulaire est utilisé à bon escient **2**	Dans l'ensemble, le vocabulaire est bien utilisé mais des imprécisions demeurent **1**		Le vocabulaire juridique n'est pas utilisé. L'étudiant reste au stade de l'approximation Le terme « bail » aurait dû être utilisé **0**
	2	fluidité des phrases	Le texte est clair. Rien ne doit être modifié. Chaque mot est à sa place et est nécessaire **2**	Ce que l'étudiant veut exprimer est compréhensible mais les phrases manquent de clarté pour quelqu'un qui ne connait pas la matière **1**		Les phrases sont incompréhensibles ou incomplètes **0**
	3	choix des termes non juridiques	**2**	**1**		**0**
	4	respect de la grammaire et de la structure de la phrase	**2**	**1**		**0**
Total: …/8						

Annexe 10 : Analyse de la pertinence et de la validité d'une situation d'évaluation au regard d'une grille proposée par Gérard (2009)

Au regard de la liste de Gérard (2009) inspirée du travail de Roegiers (Roegiers, 2003), ma situation d'évaluation est une situation d'intégration adéquate :

				OUI	NON	A AMELIORER
1			**ma situation d'évaluation est une situation d'intégration si elle**			
	1.1.		Met en jeu les apprentissages antérieurs	☑		
	1.2.		Est en adéquation avec les objectifs pédagogiques	☑		Mais ceux-ci doivent être communiqués
	1.3.		Nécessitent l'intégration de plusieurs ressources	☑		
	1.4.		Débouche sur une production	☑		
	1.5.		Comprend de l'information essentielle et de l'information inutile pour sa résolution	☑		
2			**Ma situation d'intégration est une situation d'évaluation, si elle**			
	2.1.		Est inédite pour l'étudiant, c'est-à-dire différente tout en étant semblable, pour éviter la restitution	☑		
	2.2.		Est d'un niveau adapté	☑		C'est évidemment un défi mais l'expérience m'amène à recentrer mes exigences
	2.3.		Respecte la règle des deux tiers	☑☒	☑☒	Oui et non dans certains cas, plusieurs situations d'intégration similaires sont proposées, mais jamais plus de 2 portant sur la même compétence
	2.4.		Permet de réaliser la production dans le temps imparti	☑		
3			**Ma situation est motivante pour l'élève, si elle**			
	3.1.		Est significative et, si possible, se réfère un contexte que l'élève connaît	☑		
	3.2.		a une présentation soignée	☑	☑	
	3.3.		Est valorisante pour lui	☑☒	☑☒	Le travail sur l'indicateur n°10 du Comp.A.S. devrait améliorer cet aspect
	3.4.		Constitue un défi	☑☒	☑☒	Le MDR/OD 18 est clairement un défi. Je ne pense pas qu'il soit vécu comme tel lors de l'évaluation certificative

4			**Ma situation est complète, si elle est constituée**			
	4.1.		D'un support composant trois éléments	☑		
		4.1.1.	Un contexte situant l'environnement	☑		
		4.1.2.	Des informations inédites avec lesquels agir	☑		
		4.1.3.	Un but qui oriente la production	☑	☑	
	4.2.		D'une ou plusieurs tâches qui anticipent le produit attendu telles que	?	?	
		4.2.1.	Résoudre un problème, réaliser une production	☑	☑	
		4.2.2.	Agir sur l'environnement	?	?	
	4.3.		D'une consigne expliquant l'ensemble des instructions en évitant notamment les dérives littéraires liées au seul usage de la langue	☑		
5			**Ma situation est réaliste, si elle**			
	5.1.		Est facile à exploiter pour l'enseignant	☑☒	☑☒	Mes grilles critériées ont considérablement amélioré l'exploitation des résultats des productions
	5.2.		Tient compte des conditions matérielles locales	?	?	

Annexe 11 : échange de mails avec le professeur Philip Turner

Introduction au droit Boîte de réception ×

LEMINEUR, Isabelle <ilemineur@he2b.be> jeu. 12 juil. 2018 18:16
À Philip, bubturner

Cher Philippe,

Au cours des années précédentes, je me suis aperçue que tu abordais déjà la matière du droit des biens dans ton cours d'intro. Pourrais-tu me dire ce que tu leur enseignes de manière à ce que je revois la première partie de mon cours pour être plus efficace. Je préférais en effet partir de leur connaissance plutôt que de leur réexpliquer ce qu'ils ont peut être déjà vu et ...assimilé!

Je te remercie pour ta réponse et te souhaite de bonnes vacances

HE2B ISES

TURNER, Philip <pturner@he2b.be> ven. 13 juil. 2018 10:18
À moi

Bonjour Isabelle,
merci pour ton message car cela démontre qu'ils ont retenu qqchose de mon cours d'Introduction au droit civil. Ce cours est un saupoudrage de surtout droit des personnes et un peu de droits réels (4-5heures) et droit des obligations (2heures).

J'ai vraiment assez peu de temps pour parler des biens et droits réels. Je parcours à toute vitesse les définitions de: chose; bien; choses abandonnées; les trésors; res communes; et ensuite les 8 classifications des biens surtout meubles et immeubles. J'insiste sur le fait que c'est vu assez rapidement.
Ensuite, en droits réels, je donne les définitions de: droit réel; droit de propriété (art 544Cciv.); la possession et la détention. Selon le temps qu'il me reste je vois très vite certains autres droits réels avec l'usufruit et les servitudes en premiers.
Je ne crois pas que tu sois obligée de changer quoi que ce soit à ton cours. Peut-être passer plus vite sur l'introduction afin de pouvoir approfondir.
Bonnes vacances studieuses.
Philip

LEMINEUR, Isabelle <ilemineur@he2b.be> mer. 18 juil. 2018 10:54
À Philip

Cher Philippe,

Je te remercie pour ta réponse. Je ne vais effectivement pas changer le contenu mais la méthode afin de les faire participer davantage en activant les connaissances qu'ils ont déjà abordées avec toi.

Je te souhaite de bonnes vacances.